ভারতের সুপ্রিম কোর্টের দেওয়ানী আপিল এক্তিয়ার

সিভিল অ্যাপল নং. ২০১০ এর ৮০১৫

অফিসিয়াল লিকুইডেটর ... আপিলকারী (রা)

বনাম

উজ্জয়িন নগর পালিকা নিগম ও অন্নান্যরা ... বিবাদী (রা)

সঙ্গে

সিভিল অ্যাপল নং. ২০১০ সালের ৮০১৬

রায়

দিনেশ মাহেশ্বরী, জে।

১। এই আপিলের মাধ্যমে, আপিলকারী, আইআইএসসিও উজ্জাইন পাইপ অ্যান্ড ফাউন্ড্রি কোম্পানি লিমিটেড নামে কোম্পানির অফিসিয়াল লিকুইডেটর হওয়ায়, ০৫.০২.২০০৯ তারিখের এপিওটি নং- ২০০৮ সালের ২৪৮ এবং এপিওটি নং. ২০০৮ সালের ২৩৫, এর সাধারণ রায় এবং আদেশকে প্রশ্ন করেছেন, যার মাধ্যমে সি.এ.- ২০০৬ এর ১৫৯ এবং ২০০৬ এর ১৬০ এর ২৫.০৪.২০০৭ তারিখের সাধারণ রায় এবং আদেশের বিরুদ্ধে যা বিজ্ঞ কোম্পানি জজ দ্বারা পাস করা হয়েছে, উচ্চ আদালত নয় সেটি কলিকাতা হাইকোর্টের বিভাগীয় বেঞ্চ সেই আপিল খারিজ করে দিয়েছে, যাতে বিবাদী নং.১ উজ্জয়িনী নগর পালিকা নিগম পছন্দের কোম্পানীর আবেদনগুলি অনুমোদন করার ক্ষেত্রে, কোম্পানির সাথে সম্পর্কিত আপীলকারীর কাছ থেকে সম্পত্তি কর এবং জল কর দাবি করে লিকুইডেশন, বন্ধের আদেশের তারিখ থেকে এবং নিলাম ক্রেতার কাছে সম্পদ বিক্রির নিশ্চিতকরণের তারিখ পর্যন্ত, যিনি এখন বিবাদী নং ৩ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করছেন।

২। সংক্ষেপে বলা যায়, প্রাসঙ্গিক তথ্য হল যে উক্ত সংস্থা, আইআইএস সিও উজ্জয়িনী পাইপ অ্যান্ড ফাউন্ড্রি কোম্পানি লিমিটেড রুগ্ন হয়ে পড়ে এবং রুগ্ন শিল্প সংস্থা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৫৬-এর বিধানের অধীনে শিল্প ও আর্থিক পুনর্গঠন পর্ষদের কাছে প্রেরণ করা হয়।বিআইএফআর এটি অবলুপ্ত করার সুপারিশ করে এবং তদনুসারে, কোম্পানি আদালত তার ১০.০৭.১৯৯৭ তারিখের আদেশের মাধ্যমে এটি অবলুপ্ত করার আদেশ দেয়।এখানে আবেদনকারীকে অফিসিয়াল লিকুইডেটর হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং লিকুইডেশনে কোম্পানির সম্পদ দখল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

৩। ০৪.০৮.২০০৩ তারিখে কোম্পানি আদালত কর্তৃক প্রদত্ত একটি আদেশের পর, ০৯.০৫.২০০৩ তারিখের বিক্রয় নোটিশের মাধ্যমে কোম্পানির অবসাদে থাকা সম্পদগুলি "যেমন আছে তেমন" ভিত্তিতে বিক্রয়ের জন্য রাখা হয়েছিল।উক্ত নোটিশটি ক্রেতাদের উদ্দেশ্যে কোম্পানির সম্পদ পরিদর্শনের জন্য সরবরাহ করা হয়েছিল এবং আপিলকারীর কার্যালয়ে কোম্পানির সম্পদ সম্পর্কে বিশদ সহ বিক্রয়ের শর্তাবলীর প্রাপ্যতা উল্লেখ করেছে।এই বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি নিম্নরূপঃ -

"বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

> ৪ঠা এপ্রিল, ২০০৩ তারিখের মাননীয় হাইকোর্ট, কলিকাতার আদেশ অনুসারে, কোম্পানির সম্পত্তি বিক্রির জন্য প্রদত্ত অর্থের 20% এর সমপরিমাণ অর্থের জন্য অফিসিয়াল লিকুইডেটর, হাইকোর্ট, কলিকাতার পক্ষে একটি ব্যাংক ড্রাফ্ট বা পে অর্ডার সংলগ্ন সিল করা খামে প্রস্তাবগুলি আমন্ত্রিত করা হয়।যেমন দেওয়াস রোড, উজ্জয়িনী এম.পি.-তে অবস্থিত ভূমি কাঠামো, ভবন, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি এবং নানা-খেদা, ইন্দোর রোড, উজ্জয়িনী, এম.পি.-তে ইজারা হোল্ড ল্যান্ড বিল্ডিং কোয়ার্টার কোম্পানির সম্পদ বিক্রি করা হবে 'যেখানে যেমন ভিত্তিতে আছে'।বিক্রির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে বাকি পরিমাণ পরিশোধ করতে হবে এবং ক্রয়মূল্যের সম্পূর্ণ অর্থ প্রদানের পরেই দখল নেউয়া যাবেনা।
>
> সিলযুক্ত অফারগুলি অফিসিয়াল লিকুইডেটর কর্তৃক ৫ পি.এম. ২৬শে জুন ২০০৩ তারিখে গ্রহণ করা হবে এবং এই জাতীয় সিলযুক্ত অফারগুলি বিবেচনার জন্য মাননীয় বিচারক কলিকাতার হাইকোর্টে কোম্পানির

বিষয় গ্রহণের আগে ওনার সামনে ২৭শে জুন ২০০৩ তারিখে ২.০০ পি.এম. এ খোলা হবে।কাউকে মনোনীত বা মনোনীত ব্যক্তির পক্ষে ক্রয় করতে দেওয়া হবে না।

কোম্পানির সম্পদ পরিদর্শন [ইন লিকন]২৬ শে মে ২০০৩ এবং ২৭ শে মে ২০০৩ দুপুর ১২ টা থেকে ৪ পি.এম. এর মধ্যে ইচ্ছুক ক্রেতাদের অনুমতি দেওয়া হবে। কোম্পানির সম্পদের বিবরণ সহ বিক্রয়ের শর্তাবলী [লিকুইডেশনে] ২২ শে মে ২০০৩ থেকে অফিস চলাকালীন সময়ে ৫০ টাকা প্রতি ক্যাটালগ এবং পরিদর্শন সময়কালে সাইটে পাওয়া যাবে।

তারিখটি ছিল ২০০৩ সালের ৯ মে। "

৩.১। উপরে উল্লিখিত বিক্রয় নোটিশে এর সাথে সংযুক্ত কিছু শর্তাবলী রয়েছে, যা আরও জোরালো করে যে বিক্রয়টি "যেখানেই হোক না কেন" ভিত্তিতে হবে এবং উল্লেখ করে যে আপিলকারী ওএল বিক্রি করা সম্পদের গুণমান, পরিমাণ বা নির্দিষ্টকরণ সম্পর্কে কোনও গ্যারান্টি প্রদান করবে না; দরপত্রদাতাদের কোম্পানির সম্পদের শারীরিক পরিদর্শনের পরে এই বিষয়ে নিজেদের সন্তুষ্ট করতে হবে; এবং ক্রেতাদের বিক্রি করা সম্পদের বিবরণ, গুণমান বা পরিমাণে ত্রুটি থাকলে তা সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞানের সাথে প্রস্তাব দেওয়া হবে বলে মনে করা হবে।বর্তমান উদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিক শর্তগুলি নিম্নরূপ পুনরুত্পাদন করা যেতে পারেঃ -

"বিক্রয় শর্তাবলী

১. মাননীয় আদালত কর্তৃক নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে 'যেমন আছে তেমনই আছে' ভিত্তিতে মূল্যনির্ধারক দ্বারা তৈরি তালিকা অনুসারে বিক্রয় হবে, সরকারী লিকুইডেটর বিক্রি হওয়া সম্পদের গুণমান, পরিমাণ বা নির্দিষ্টকরণ সম্পর্কে কোনও গ্যারান্টি এবং/অথবা ওয়্যারেন্টি প্রদান করবে না।দরপত্রদাতা/দরদাতাদের কোম্পানির সম্পদের শারীরিক পরিদর্শনের পরে এই বিষয়ে নিজেদের সন্তুষ্ট করতে হবে এবং ক্রেতারা বিক্রি হওয়া সম্পদের বিবরণ, গুণমান বা পরিমাণের ত্রুটি, যদি থাকে, সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞানের সাথে প্রস্তাব দেয় বলে মনে করা হবে।বিক্রয় শেষ হওয়ার পরে অফিসিয়াল লিকুইডেটর এই বিষয়ে কোনও অভিযোগ গ্রহণ করবেন না।দরপত্র আহ্বানের নোটিশে কোনো ভুল বিক্রয়কে ব্যাহত করবে না। "

৩.২। পূর্বোক্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, সম্পদগুলি একজন নগেন্দ্র জৈনের কাছে ২০.৫০ কোটি টাকায় বিক্রি করা হয়েছিল; এবং ০৪.০৭.২০০৩ তারিখের কোম্পানি কোর্টের আদেশ দ্বারা বিক্রয় নিশ্চিত করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে, উক্ত নগেন্দ্র জৈনের পরিবর্তে সেই জায়গায় প্রতিবাদী নং ৩ কে মনোনীত করা হয়েছিল লিকুইডেশনে কোম্পানির সম্পদ ও সম্পত্তির ক্রেতা হিসাবে ।

৪। সম্পত্তি বিক্রির পরে, আপিলকারী ওএল বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে লিকুইডেশনে কোম্পানির ঋণদাতাদের কাছ থেকে দাবি আহ্বান করেছিলেন।

৪.১। এই ধরনের দাবির আমন্ত্রণের জবাবে, উত্তরদাতা নং ১ নিগম সম্পত্তি করের বকেয়া দাবি করে প্রতিবাদীর কাছে ঋণের প্রমাণের হলফনামা দাখিল করেন। ১৯৯৬-১৯৯৭ সালের জন্য ২,৭৯,৯৫৫/- টাকা এবং আরও একটি টাকা ৪,৬৩,৬৯,১৩৭/- ১৯৯৭-১৯৯৮ সাল থেকে ২০০৩-২০০৪ সাল পর্যন্ত, উজ্জয়িনীতে লিকুইডেশনে কোম্পানির কারখানা এবং কর্মীদের কোয়ার্টারের জন্য। উত্তরদাতা নং ১ নিগম প্রতিবাদীর কাছে ঋণের প্রমাণের আরেকটি হলফনামাও দাখিল করেছিলেন ১১,১৪,৬১২/- টাকা ০১.০৬.১৯৯৬ থেকে ৩১.১০.২০০৫ সময়কালের জন্য জল করের বকেয়া হিসাবে ।

৪.২। বিবাদী নং ১ নিগম দ্বারা দায়ের করা দাবির জবাবে, আপিলকারী ও. এল. ২৪.০১.২০০৬ তারিখে চারটি নোটিশ জারি করেন।এই ধরনের দুটি নোটিশের মাধ্যমে, আপীলকারী সম্পত্তি করের হিসাবে ২,৭৯,৯৫৫/- টাকা এবং কোম্পানির বিরুদ্ধে জল করের জন্য ২,১৬২.২০ টাকা দাবিগুলি স্বীকার করেছেন শুধুমাত্র প্রি-লিকুইডেশনের পরিমাণ পর্যন্ত। সময়কাল অর্থাৎ, কোম্পানি কোর্ট কর্তৃক অবসানের আদেশের তারিখের আগে (১০.০৭.১৯৯৭)।যাইহোক, জোড় তারিখে জারি করা অন্য দুটি নোটিশের মাধ্যমে, বিবাদী নং-১ এর দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন টাকা পর্যন্ত সম্পত্তি করের জন্য ৪,৬৩,৬৯,১৩৭ টাকাএবং ১১, ১২, ৪৪৯.৮০ জল করের জন্যে যে এই ধরনের দাবিগুলি অবসানের আদেশের তারিখের পরে উত্থাপিত হয়েছিল, যেটা, ১০.০৭.১৯৯৭।

৫। এর দাবির আংশিক প্রত্যাখ্যানের চ্যালেঞ্জ করে, বিবাদী নং ১ নিগম কোম্পানি (আদালত) বিধিমালা, ১৯৫৯-এর ধারা ১৬৪-এর অধীনে বিচারকের সমন দ্বারা কলিকাতায় কোম্পানি আদালতে দুটি কোম্পানির আবেদন, বিশেষত লিকুইডেশন-পরবর্তী দাবির গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে অগ্রাধিকার দেন।

৬। প্রতিবাদী নং ১ দ্বারা পছন্দ করা আবেদনগুলি সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য, কোম্পানি আদালত বিচারের জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নটি তৈরি করেছেঃ

> "এই আদালতের সামনে প্রশ্ন হল, অবসায়নের আদেশের পরে যে কোনও সময়ের জন্য, অবসাদে কোম্পানির প্রতিনিধিত্বকারী অফিসিয়াল লিকুইডেটরের বিরুদ্ধে উত্থাপিত দাবিগুলি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে কিনা।"

৬.১। এটি বিবাদি নং ১ নিগম এর পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয়েছিল -প্রতিবাদী কোম্পানির আদালতে-যে ওএল প্রাক-লিকুইডেসন এবং পরবর্তী-লিকুইডেসন হার এবং কর উভয়ের জন্য দায়বদ্ধ ছিল; যে মধ্যপ্রদেশ পৌর কর্পোরেশন আইন, ১৯৫৬-এর ধারা ১৮৫ অনুসারে বিবাদি নং ১ টি ছিল একটি সুরক্ষিত ঋণদাতার; এবং যে কোনও ক্ষেত্রে, ওএলকে দাবি প্রত্যাখ্যানের কারণ জানাতে হবে যা তিনি করেননি।১৯৫৯ সালের বিধির ১৬৩ ধারায়ও একটি উল্লেখ করা হয়েছিল।

৬.২। একইভাবে, বিবাদি নং ৩ নিলাম ক্রেতার পক্ষে ১৯৫৬ সালের এমপি অ্যাক্টের উল্লিখিত ধারা ১৮৫-এর উপর নির্ভর করার সময়, যে তারিখে তিনি সম্পত্তিটি দখল করেছিলেন তার আগে এই ধরনের করের জন্য তিনি দায়বদ্ধ ছিলেন না; এবং ক্রেতার পক্ষে পরিবহণের দলিল কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত ওএল সমস্ত কর প্রদান করতে দায়বদ্ধ ছিলেন।

৬.৩। অন্যদিকে, আপিলকারী ও. এল-এর পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে তিনি কেবল সেই করগুলিই পরিশোধ করতে দায়বদ্ধ ছিলেন যা অবসানের তারিখ পর্যন্ত উপার্জিত হয়েছিল এবং এক বছরের মধ্যে প্রদেয় হয়েছিল; যে কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর ধারা ৫২৯এ-র পরিপ্রেক্ষিতে, শ্রমিকদের বকেয়া এবং সুরক্ষিত ঋণদাতাদের বকেয়া যতটুকু তারা সুরক্ষিত ছিল, তা সমানভাবে প্রদান করতে হবে এবং অন্যান্য সমস্ত ঋণের চেয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে; এবং ১৯৫৯ সালের বিধির ১৫৪ ধারায় প্রাসঙ্গিক তারিখ অনুযায়ী ঋণের প্রমাণের হলফনামা দাখিল করার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং আবেদনকারী প্রাসঙ্গিক তারিখে প্রাপ্য করের অনুমতি দিয়েছেন যা প্রমাণিত হয়েছিল।

৭। ২৫.০৪.২০০৭ তারিখের সাধারণ রায় ও আদেশে, কোম্পানি আদালত, উত্তরদাতা নং. ১ নিগমের দ্বারা দায়ের করা আবেদনগুলিকে অনুমতি দেওয়ার সময়, প্রতিবাদী ওএল-এর দায় কেবল অবসানের আদেশের তারিখ পর্যন্ত দাবি এবং ঋণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না।

৭.১। কোম্পানি আদালত আরও বলেছিল যে কোম্পানি আইনের ধারা ৫৩০ এবং ১৯৫৯ সালের বিধির ১৫৪ ধারায় আপিলকারী ওএল কর্তৃক প্রদত্ত নির্ভরতা স্পষ্টতই ভুল ধারণা করা হয়েছিল, এবং পর্যবেক্ষণ করে যে তাদের কোনওটিতেই এমন কোনও বিধান নেই যা কেবল অবসানের আদেশের তারিখ পর্যন্ত দাবিকে সীমাবদ্ধ করে।এটিও বলা হয়েছিল যে কোম্পানি আইনের ৫৩০ ধারা কোনও সংস্থাকে রাজস্ব ও করের প্রতি তার দায় লিকুইডেশনে ছাড় দেবে না; এবং লিকুইডেশন পরবর্তী সময়ে এই জাতীয় দায়গুলিকে অবসানের ব্যয়ের অংশ হিসাবে বিবেচনা করা হবে এবং অন্যান্য সমস্ত দায়গুলির চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

নিলাম ক্রেতার ক্ষেত্রে, কোম্পানি আদালত বম্বে হাইকোর্টের একটি সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে বলেছিল যে ক্রেতা কেবল ক্রয়ের তারিখ থেকেই সম্পত্তি কর দিতে দায়বদ্ধ।কোম্পানি আদালত অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নোক্ত পর্যবেক্ষণ এবং রায় প্রদান করেছেঃ -

> "কোম্পানিটি বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং এর ব্যবসা বন্ধ হয়ে যেতে পারে।তবুও, অফিসিয়াল লিকুইডেটর লিকুইডেশনে কোম্পানির সম্পদ রক্ষা করতে বাধ্য থাকবে, যতক্ষণ না সম্পদ বিক্রি হয়।সম্পদের সুরক্ষার জন্য, কোম্পানির প্রতিনিধিত্বকারী অফিসিয়াল লিকুইডেটরকে ভাড়া করা প্রাঙ্গণ বজায় রাখতে, বিদ্যুৎ সরবরাহ পেতে, নিরাপত্তা রক্ষীদের নিযুক্ত করতে এবং এই জাতীয় অন্যান্য পদক্ষেপ নিতে হতে পারে।অফিসিয়াল লিকুইডেটর হিসাবে প্রয়োজনীয় ব্যয় জড়িত থাকতে পারে।অবসানের তারিখের পরে প্রাপ্ত ভাড়া, বিদ্যুতের চার্জের কারণে দাবিগুলি কি কেবল এই ভিত্তিতে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে যে দাবিগুলি অবসরণের পরে দাবি ছিল যদিও অবসরণে থাকা সংস্থার দাবি পূরণের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল থাকতে পারে?

মিঃ ঘোষের যুক্তি অনুসারে একজন বিদ্যুৎ সরবরাহকারীর কাছে তার পাওনা পরিশোধ না করার জন্য এবং গ্রাহকের সিকিউরিটি ডিপোজিট বরাদ্দ করার জন্য সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করার বিকল্প থাকতে পারে।সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার অধিকার, তবে, সরবরাহকারীর দাবির রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে কোনও পার্থক্য আনবে না।

এটি বিতর্কিত নয় যে অফিসিয়াল লিকুইডেটর লিকুইডেশন পরবর্তী বিদ্যুৎ চার্জ প্রদান করে চলেছে।যাইহোক, অর্থ প্রদানের বাধ্যবাধকতা দাবির আইনি স্থিতিতে কোনও পার্থক্য করতে পারে না।

লিকুইডেসন তারিখের পরে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য চার্জ প্রদানযোগ্য হলে, ভাড়াও প্রযোজ্য।ভাড়া এবং/অথবা পেশা চার্জ এবং/অথবা হার এবং কর প্রদানের জন্য কোনও সংস্থার দায়বদ্ধতা কোম্পানির অবসানের আদেশের সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শেষ হয় না।

অফিসিয়াল লিকুইডেটর এবং আবেদনকারীর মধ্যে যেটি হার এবং কর সম্পর্কিত বিরোধটি ১০ জুলাই, ১৯৯৭ তারিখ যখন কোম্পানির অবসানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং ৪ জুলাই, ২০০৩ তারিখের মধ্যে ক্রেতার পক্ষে বিক্রয় নিশ্চিত হওয়ার তারিখ।অন্য কথায়, বিতর্কটি প্রায় ছয় বছরের জন্য দাবি করা কর সম্পর্কিত।

অফিসিয়াল লিকুইডেটর কোম্পানি আইন এবং এর অধীনে প্রণীত কোম্পানি (আদালত) বিধির বিভিন্ন বিধান এবং বিশেষত বিধিগুলির ধারা ৫২৮,৫২৯ক এবং ৫৩০ এবং বিধি ১৫৪-এর ব্যাখ্যার ভিত্তিতে ঋণের প্রমাণ প্রত্যাখ্যান করেছেন।

* * * * * * * * * *

অফিসিয়াল লিকুইডেটরের পক্ষে যুক্তি, যে ঋণ এবং দাবি এবং বিশেষত পৌর করের কারণে দাবিগুলি কেবল কোম্পানির অবসানের তারিখ পর্যন্ত প্রদেয়, কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর ধারা ৫৩০, যা কোম্পানি (আদালত) বিধিমালা ১৯৫৯-এর নিয়ম ১৫৪-এর সাথে পঠিত, তা স্পষ্টভাবে ভুল ধারণা করা হয়েছে। কোম্পানিজ অ্যাক্ট বা কোম্পানিজ (কোর্ট) রুলসে এমন কোনও বিধান নেই যা কেবল অবসানের আদেশের তারিখ পর্যন্ত দাবি এবং ঋণকে সীমাবদ্ধ করে।

অফিসিয়াল লিকুইডেটর কোম্পানির সম্পদ ও সম্পত্তি দখল করার আগে যে প্রাক-লিকুইডেশনের দাবি উত্থাপিত হয়েছিল, তা অবশ্যই উপলব্ধ রেকর্ড এবং দাবিদার এবং/অথবা পাওনাদার দ্বারা প্রদত্ত প্রমাণের ভিত্তিতে অফিসিয়াল লিকুইডেটর দ্বারা অনুমান করতে হবে।তরলীকরণ পরবর্তী ঋণ এবং দাবিগুলি প্রমাণ করার প্রয়োজন হয় না।

ধারা ৫৩০ কোনও সংস্থাকে তরলীকরণ থেকে অব্যাহতি দেয় না, প্রতিনিধিত্ব করে।অফিসিয়াল লিকুইডেটর দ্বারা, রাজস্ব এবং করের প্রতি তার দায়বদ্ধতা।উক্ত ধারায় অন্যান্য প্রাক-লিকুইডেশন ঋণের তুলনায় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অবসান আদেশের তারিখ হিসাবে প্রাসঙ্গিক তারিখ থেকে ১২ মাসের মধ্যে প্রদেয় এবং প্রদেয় রাজস্ব, কর, সেস এবং হার প্রদানের বিধান রয়েছে।লিকুইডেশন পরবর্তী দায়গুলিকে লিকুইডেশনে কোম্পানির অবসানের ব্যয়ের অংশ হিসাবে বিবেচনা করতে হবে এবং এই ধরনের দায়গুলি কোম্পানির অন্যান্য সমস্ত দায়গুলির চেয়ে অগ্রাধিকার পায়।

* * * *

অবসানের ক্ষেত্রে, লিকুইডেটররা যারা কোম্পানির ব্যবসা চালিয়ে যায় তারা প্রাঙ্গনে রেটযোগ্য দখল অব্যাহত রাখে এবং তারা কেবল অসামান্য চুক্তিগুলি পূরণ করার বা কোম্পানির সম্পত্তির ক্ষতি রোধ করার উদ্দেশ্যে দখল করলেও তারা রেটযোগ্য দখলে থাকে (ইংল্যান্ডের হালসবারি আইন, ৪র্থ সংস্করণ., খণ্ড. ৩৯)।

এটি সত্য যে অফিসিয়াল লিকুইডেটর কোম্পানির পক্ষে কোনও ব্যবসা চালায়নি।অফিসিয়াল লিকুইডেটর অবশ্য কোম্পানির সুবিধাজনক অবসানের জন্য দখল বজায় রেখেছিল।

এই আদালত কর্তৃক অ্যামিকাস কিউরি হিসাবে নিযুক্ত মিঃ মুখোপাধ্যায় এবং আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত হয়ে মিঃ ব্যানার্জি যথাযথভাবে যুক্তি দিয়েছিলেন যে, অবসানের জন্য ব্যয় করা ব্যয় পরিশোধযোগ্য, প্রমাণযোগ্য নয়।নির্দিষ্ট ঋণদাতাদের অগ্রাধিকারের নীতিটি সেই সময়ে কোম্পানির দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখন কোম্পানির অবসানের আদেশ দেওয়া হয়েছিল।অবসানের ক্ষেত্রে কোম্পানির পক্ষে ব্যয় এবং ব্যয় সম্পূর্ণরূপে প্রদান করা উচিত ছিল।

৭.২। কোম্পানি আদালত এই বিষয়টিও নোট করেছে যে আপীলকারী ওএল শুধুমাত্র এই ভিত্তিতে দাবিগুলি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে তিনি অবসান-পরবর্তী খরচ দিতে দায়বদ্ধ নন কিন্তু বার্ষিক মূল্য নির্ধারণে আপত্তি করেননি বা ১৯৫৬ সালের এম.পি আইনের অধীনে ১৮৪ ধারার কোনো আপিল দায়ের করেননি।আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে যতক্ষণ না কোনও আপত্তি বা আপিল দায়ের করা না হয় এবং দাবি হ্রাস করা না হয়, তবে নিগমের দাবি অনুসারে, এমনকি লিকুইডেশন পরবর্তী সময়ের জন্যও ওএল করের দায় পরিশোধ করতে বাধ্য হবে।অতএব, আদালত আপিলকারীর প্রত্যাখ্যানের নোটিশটি বাতিল করে দেয়, তবে যদি তা বেছে নেওয়া হয়, তবে ত্রিশ দিনের মধ্যে দাবিগুলির বিরুদ্ধে আপিল করার স্বাধীনতা বাড়িয়ে দেয় এবং ১৯৫৬ সালের এম. পি. আইন-এর ১৮৪ ধারার অধীনে আপিলের আদেশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে আট সপ্তাহের মধ্যে আবেদনকারী আবেদন করবেন , আবেদনকারীর দাবি বিবেচনা ও নিষ্পত্তি করুন (বিবাদি নং ১) আপিলে এবং আইন অনুসারে নির্ধারিত হিসাবে।

৮। আপিলকারী হাইকোর্টের বিভাগীয় বেঞ্চের কাছে আপিলের মাধ্যমে কোম্পানি কোর্টের ২৫.০৪.২০০৭ তারিখের পূর্বোক্ত রায় এবং আদেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন, কিন্তু ০৫.০২.২০০৯ তারিখের বিতর্কিত রায় এবং আদেশের মাধ্যমে আপিলগুলি খারিজ হয়ে যায়।

৮.১। আপিলকারী ওএল বিভাগীয় বেঞ্চের সামনে যুক্তি দিয়েছিলেন যে তিনি কোম্পানির কোনও ব্যবসা পরিচালনা করেননি এবং ফলস্বরূপ, কোম্পানির অবসাদে সম্পদের ব্যবহার থেকে কোনওভাবেই লাভ অর্জন করেননি; কোম্পানি আইনের বিধানগুলি সম্পত্তি এবং জলের উপর অবসায়ন পরবর্তী কর প্রদানের কথা বিবেচনা করে না এবং বিক্রয় শেষ হওয়ার আদেশের পরে সম্পত্তিগুলি কেবল আটক ছিল; এবং বিক্রয়টি "যেখানেই থাকুক না কেন" ভিত্তিতে ছিল, যার অর্থ হবে যে সম্পত্তিগুলি বিক্রি করার সময় ঝামেলা থেকে মুক্ত ছিল না এবং এর ফলে করের দায় ক্রেতার কাছে স্থানান্তরিত হয়েছিল।

৮.২। বিবাদী নং. ১ নিগম যুক্তি দিয়েছিলেন যে আপিলকারী বিক্রির আয় থেকে নিগমকে কর প্রদান করতে দায়বদ্ধ হবেন এবং এ ছাড়াও, কোম্পানি আদালতে করা জমা দেওয়ার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। একইভাবে, নিলামের ক্রেতা, বিবাদী নং. ৩, বলেছেন যে বিক্রয় নিশ্চিত হওয়ার পরে ০৪.০৭.২০০৩ অবধি তিনি মালিক বা দখলকারী ছিলেন না এবং তাই, বিক্রয় আয়ের জন্য চার্জের স্থানান্তর হবে এবং ক্রেতার কাছে নয়।যাইহোক, কোম্পানির একজন পাওনাদার, বিবাদী নং. ২, যুক্তি দিয়েছিলেন যে সম্পত্তি এবং জল করের বকেয়া সংক্রান্ত দাবি নিলামের ক্রেতার বিরুদ্ধে নির্দেশিত হবে এবং ওএল নয়।

৮.৩। ডিভিশন বেঞ্চ আপীলকারী এবং বিবাদি নং ২-এর দাখিলা গ্রহণ করেনি এবং বলেছিল যে বিবাদি নং ৩-নিলাম ক্রেতা-উত্তর-পরবর্তী অর্জিত চার্জগুলি পরিশোধ করতে দায়বদ্ধ নয় কারণ কারণ বিক্রির শর্তাবলী থেকে, এটি বোঝা যায়নি যে ক্রেতাকে নিগমের বকেয়া কোনও দায় সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল।বিভাগীয় বেঞ্চ বলেছিল যে বিক্রয় নোটিশে স্পষ্ট বিধানের অনুপস্থিতিতে যে ইচ্ছুক ক্রেতাকে কোম্পানির সম্পদের বিষয়ে দায়-দায়িত্ব সহ সমস্ত ক্ষেত্রে অবসানে নিজেকে সন্তুষ্ট করতে হবে, আপীলকারী সম্পত্তি এবং জল করের প্রতি অবসায়ন-পরবর্তী দায় পরিশোধ করতে বাধ্য ছিলেন। ; এবং বিক্রয়ের পূর্বে দায়বদ্ধতা সম্পর্কে তাকে না জানিয়ে একজন ক্রেতার উপর দায়বদ্ধতা বেঁধে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত হবে না। বিভাগীয় বেঞ্চ ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া বনাম অফিসিয়াল লিকুইডেটর এবং ওরসের ক্ষেত্রে এই আদালতের সিদ্ধান্তকেও আলাদা করেছে। : ৭৯ কোম্পানির মামলা ২৬২ [(১৯৯৪) ১ এসসিসি ৫৭৫] সেই ক্ষেত্রে অদ্ভুত বাস্তব ম্যাট্রিক্স এবং বিক্রয়ের নির্দিষ্ট শর্তাবলী নোট করার সময়।বর্তমান ক্ষেত্রে বিক্রয়ের শর্তাবলী এবং পূর্বোক্ত ক্ষেত্রে বিক্রয়ের শর্তাবলীর মধ্যে তুলনা করার পরে, এটি লক্ষ্য করা গেছে যে বর্তমান ক্ষেত্রে বিক্রয়ের নোটিশটি অনুরূপ এবং ব্যাপক ভাষায় সংযুক্ত ছিল না এবং প্রতিবাদী নং. ৩ লিকুইডেশনে কোম্পানির সম্পদের ক্ষেত্রে যদি কোনও বাধা থাকে, যা তিনি কিনতে চেয়েছিলেন সে সম্পর্কে নিজেকে সচেতন করা।

৮.৪। কোম্পানি আইনের ৫৩০ ধারার প্রয়োগযোগ্যতা সম্পর্কে বিভাগীয় বেঞ্চ পর্যবেক্ষণ করেছে যে এই বিধানটির কর প্রদানের সাথে কোনও সম্পর্ক নেই যা অবসানের আদেশের তারিখ এবং এর সম্পদ বিক্রির তারিখের মধ্যে স্থির হতে পারে।একইভাবে, ১৯৫৯ সালের বিধিগুলির ১৫৪ নং বিধি, কোম্পানির অবসানের আদেশের তারিখে ঋণের মূল্য অনুমানের পদ্ধতি এবং দাবির বিধানের কোনও প্রয়োগ নেই বলে মনে করা হয়েছিল।

৮.৫। হাইকোর্টের বিভাগীয় বেঞ্চ নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ এবং রায় দিয়েছেঃ

"বিক্রয় নোটিশে এমন কোনও সুস্পষ্ট বিধান নেই যে জল এবং সম্পত্তি করের কারণে চার্জ বহন করার দায় ক্রেতাকে বহন করতে হবে।আমরা বুঝতে পারছি না যে "যেখানে যাকিছু ভিত্তি আছে" এই অভিব্যক্তিটি তার পরিধির মধ্যে বিধিবদ্ধ চার্জগুলি সাফ করার দায়বদ্ধতা অন্তর্ভুক্ত করে যা অর্জিত হতে পারে এবং বকেয়া রয়েছে।বিক্রয়ের শর্তাবলীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সরকারী লিকুইডেটর বিক্রি হওয়া সম্পদের গুণমান, পরিমাণ বা নির্দিষ্টকরণ সম্পর্কে কোনও গ্যারান্টি এবং/অথবা ওয়্যারেন্টি প্রদান করবে না এবং ইচ্ছুক ক্রেতাকে লিকুইডেশনে কোম্পানির সম্পদের স্বশরীরে পরিদর্শনের পরে এই বিষয়ে নিজেকে সন্তুষ্ট করতে হবে এবং বিক্রি শেষ হওয়ার পরে বিক্রি হওয়া সম্পদের বিবরণ, গুণমান বা পরিমাণের কোনও ত্রুটি থাকলে তা নিয়ে কোনও অভিযোগ গ্রহণ করা হবে না এবং দরপত্র আহ্বানের নোটিশে কোনও ভুল থাকলে তা বিক্রয়কে প্রভাবিত করবে না।আমাদের মতে, এগুলি কোনও ইচ্ছুক ক্রেতার কাছে উপস্থাপনের সমতুল্য হবে না যে বিক্রয়ের জন্য রাখা সম্পদের জন্য বিড করার সময় তাকে নিগমের বকেয়া ব্যয়ও বহন করতে হবে।

বিক্রি হওয়া সম্পদের গুণমান, পরিমাণ বা স্পেসিফিকেশন সম্পর্কিত গ্যারান্টি এবং/অথবা ওয়্যারেন্টি একই সাথে সংযুক্ত দায়বদ্ধতার সাথে সমান হতে পারে না।দরপত্রের শর্তাবলী কেবলমাত্র অফিসিয়াল লিকুইডেটরকে গুণমান, পরিমাণ এবং নির্দিষ্টকরণের সীমা পর্যন্ত সুরক্ষা দেয় এবং নিগমের দাবি করা কর পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে অনাক্রম্যতা দাবি করার ক্ষেত্রে প্রসারিত হবে না।

অফিসিয়াল লিকুইডেটর কোম্পানি আইনের ধারা ৫৩০ এবং কোম্পানি (আদালত) বিধির ১৫৪ বিধি সম্পর্কে অনেক জোর দিয়েছেন।আমরা বর্তমান বিরোধের সিদ্ধান্তের জন্য উল্লিখিত বিধানগুলির বাস্তবতা খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছি।ধারা ৫৩০-এ অগ্রাধিকারমূলক অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।ধারা ৫৩০ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) অনুযায়ী এবং এর উপ-ধারা (৮) এর দফা (গ) সহ পঠিত হলে, সমস্ত রাজস্ব, কর ইত্যাদি (ক) অবলুপ্তির আদেশের তারিখে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে কোম্পানির কাছ থেকে সমস্ত রাজস্ব, কর ইত্যাদি বকেয়া ওয়াইন্ডিং আপ অর্ডার এবং তার পূর্ববর্তী ১২ মাসে বকেয়া এবং প্রদেয় হয়ে গেলে অন্যান্য সমস্ত বকেয়া অগ্রাধিকার পাওয়ার অধিকারী হবে।ধারা ৫৩০-এর কর প্রদানের সাথে কোনও সম্পর্ক নেই যা ক্রেতার দ্বারা তার সম্পত্তির অবসান এবং বিক্রয়ের তারিখের মধ্যে হতে পারে।নিয়ম ১৫৪-এরও কোনও প্রয়োগ পদ্ধতি থাকতে পারে না কারণ এটি কোম্পানির অবসানের আদেশের তারিখে ঋণ এবং দাবির মূল্য অনুমানের পদ্ধতি সরবরাহ করে।

আমাদের মতে, এই ধরনের দায় সম্পর্কে বিক্রির আগে তাকে না জানিয়ে ক্রেতার উপর দায় চাপানো পুরোপুরি অযৌক্তিক হবে।চূড়ান্ত ক্রেতা তার বিড দেওয়ার আগে অবশ্যই সাইটে অনুসন্ধান করা উচিত ছিল।ক্রেতাকে সেখানে বাধা সম্পর্কে অবহিত করা যেতে পারে।ভারসাম্য বিক্রয় বিবেচনার জমা দেওয়ার আগে তাকে এটি সম্পর্কে বলা যেতে পারে।স্থগিতাদেশের আবেদন থেকে যেমন দেখা যায়, নিগমের দায়ের করা আবেদনের পাল্টা হলফনামা জমা দেওয়ার জন্য অফিসিয়াল লিকুইডেটরকে কোনও সুযোগ না দিয়ে কোম্পানি কোর্টের সামনে কার্যক্রমের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।যাইহোক, আমরা স্থগিতাদেশের আবেদনে এই মর্মে কোনও প্রমাণ পাই না যে বিবাদী নম্বর ৩ লিকুইডেশনে কোম্পানির সম্পদ ক্রয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, অফিসিয়াল লিকুইডেটর তাকে সচেতন করেছিলেন যে এই জাতীয় সম্পদ ক্রয়ের সাথে নিগম কর্তৃক আদায়যোগ্য বকেয়া কর প্রদানের দায়বদ্ধতা থাকবে।এই জাতীয় অনুমানের অভাবে, আমরা ধরে রাখা কঠিন বলে মনে করি যে বিবাদী নম্বর ৩ এর অফিসিয়াল লিকুইডেটরের পরিবর্তে দায় বহন করা উচিত।

এই পর্যায়ে, মিঃ ঘোষের উদ্ধৃত ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (সুপ্রা) শীর্ষ আদালতের সিদ্ধান্ত বিবেচনা করা উপযুক্ত হবে।সেক্ষেত্রে অফিসিয়াল লিকুইডেটর ত্রিপতি জুট ইন্ডাস্ট্রিজের কাছে বিক্রির শর্তাবলীর ভিত্তিতে কোম্পানির সম্পদ লিকুইডেশনে বিক্রি করেছিল।এই ধরনের শর্তাবলীর ধারা (২) নিম্নরূপ ছিলঃ

> "২. বিক্রয়টি 'যেমন আছে তেমন ভিত্তি' এবং ভারতের মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে তালিকা অনুযায়ী হবে।অফিসিয়াল লিকুইডেটর স্থাবর সম্পত্তির

ক্ষেত্রে এবং অস্থাবর সম্পত্তির গুণমান, পরিমাণ বা স্পেসিফিকেশন সম্পর্কিত কোনও গ্যারান্টি এবং/অথবা ওয়্যারেন্টি প্রদান করবে না।

ইচ্ছুক ক্রেতাকে অবশ্যই স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের মালিকানা, দায়বদ্ধতা, এলাকা, সীমানা, বর্ণনা, গুণমান, পরিমাণ এবং আয়তন ইত্যাদি বিষয়ে নিজেদেরকে সন্তুষ্ট করতে হবে এবং ক্রেতা বর্ণনা, অঞ্চল ইত্যাদি সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞানের সাথে এর বৈশিষ্ট্য এবং ত্রুটিগুলি, যদি থাকে সেই প্রস্তাব দেয় বলে মনে করা হবে ।ক্রেতা যে কোনও অ্যাকাউন্টে কোনও ক্ষতিপূরণ বা মূল্য ছাড়ের দাবি করার অধিকারী হবেন না এবং শ্রম, কর্মী ইত্যাদিকে প্রভাবিত করে বিদ্যমান আইনের আওতাধীন সমস্ত বাধা, দায়বদ্ধতা এবং দাবি সাপেক্ষে সম্পত্তিটি কিনেছেন বলে গণ্য হবে। বিক্রয় শেষ হওয়ার পরে অফিসিয়াল লিকুইডেটর এ বিষয়ে কোনও অভিযোগ গ্রহণ করবেন না।দরপত্র আহ্বানের নোটিশে কোনও ভুল থাকলে তা বিক্রয়কে ব্যর্থ করবে না।

বিক্রয়ের শর্তাবলীর ধারা (২) এর স্পষ্ট বিধান বিবেচনা করে শীর্ষ আদালত নিম্নরূপ ধরে নিয়েছিলঃ

"যখন অফিসিয়াল লিকুইডেটর আদালতের আদেশে লিকুইডেশনে কোনও সংস্থার সম্পত্তি এবং সম্পদ বিক্রি করেন, তখন তিনি সে সম্পর্কে কোনও গ্যারান্টি বা ওয়ারেন্টি রাখতে পারেন না এবং করেন না।এটি কারণ লিকুইডেশনে কোম্পানির রেকর্ডগুলি যা দেখায় তার ভিত্তিতে তাকে অবশ্যই এগিয়ে যেতে হবে।তিনি যে স্থাবর সম্পত্তি কেনার প্রস্তাব দিয়েছেন তার মালিকানা, দায়বদ্ধতা ইত্যাদি সম্পর্কে সমস্ত দিক থেকে নিজেকে সন্তুষ্ট করা ইচ্ছুক ক্রেতার পক্ষে।এই ধরনের শর্তে সম্পত্তি কেনার পরে সম্পত্তিটির শিরোনাম বা বর্ণনায় ত্রুটির ভিত্তিতে মূল্য হ্রাস দাবি করতে পারে না।লিকুইডেশনে কোনও সংস্থার সম্পত্তি বিক্রি করার অফিসিয়াল লিকুইডেটরের মামলা।আদালতের আদেশের অধীনে কোনও ব্যক্তি নিজের মালিকানাধীন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করার মামলা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।তাই আবেদনে কোনও ভিত্তি নেই।ত্রিপুটির পক্ষে বলা হয়েছিল যে মূল্য হ্রাস করা উচিত বা এটিকে ১ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকার সুদের জন্য দায়বদ্ধ করা উচিত নয়।

এটি বোধগম্য যে একবার কোনও ইচ্ছুক ক্রেতাকে উল্লিখিত মামলার মতো স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে সমস্ত দিক থেকে নিজেকে সন্তুষ্ট করার জন্য সতর্ক করা হলে, তার নিজের সুবিধার জন্য তিনি যে স্থাবর সম্পত্তি কেনার প্রস্তাব করেছেন তার দায়বদ্ধতা সহ সমস্ত ক্ষেত্রে নিজেকে সন্তুষ্ট করবেন।এটিও বেশ বোধগম্য যে এই জাতীয় শর্তে সম্পত্তি কেনার পরে যে কোনও আপত্তি যে তিনি বাধাগুলি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না তা শোনা যাবে না।

যাইহোক, এটি এই আদালতের বোধগম্যতাকে অতিক্রম করে যে কেন বর্তমান মামলায় বিক্রয় নোটিশটি শীর্ষ আদালতের কাছে বিবেচনার জন্য যে ভাষায় পড়েছিল তার অনুরূপ এবং ব্যাপক ভাষায় যুক্ত করা হয়নি।

বিবাদি নং ৩ এর জন্য কোম্পানির সম্পদের বিষয়ে অবসায়ন যা কেনার প্রস্তাব করেছেন তার ক্ষেত্রে যদি কোনও সীমাবদ্ধতা থাকে, সে সম্পর্কে নিজেকে সচেতন করা, সরকারী অবসায়কের পক্ষে এই দাবি করা খুব দেরি হয়ে গেছে যে তিনি সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হওয়ার পরে বিডটিতে অংশ নেওয়া উচিত ছিল এবং প্রাসঙ্গিক সময়ে কোনও আপত্তি উত্থাপন না করে তিনিই কেবল সম্পত্তি এবং অন্যান্য কর বহন করতে দায়বদ্ধ।

আমাদের অভিমত যে, নিগম কর্তৃক দাবি করা সম্পত্তি ও জল করের দায়, যতদূর পর্যন্ত সরকারী লিকুইডেটর কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, একটি লিকুইডেশন পরবর্তী দায়, যা অফিসিয়াল লিকুইডেটর বিক্রয় নোটিশে একটি স্পষ্ট বিধানের অভাবে পূরণ করতে বাধ্য, যে ইচ্ছাকৃত ক্রেতাকে লিকুইডেশনে কোম্পানির সম্পদের বিষয়ে দায়বদ্ধতা সহ সমস্ত ক্ষেত্রে নিজেকে সন্তুষ্ট করতে হবে।

বিষয়গুলির উপযুক্ততার ক্ষেত্রে, আমরা অফিসিয়াল লিকুইডেটরকে সংস্থাগুলির লিকুইডেশনে সম্পদের বিক্রির ভবিষ্যতের নোটিশগুলি অনুরূপ এবং ব্যাপক ভাষায় জারি করার নির্দেশ দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি যেমন জটিলতা এড়ানোর জন্য শীর্ষ আদালতের সিদ্ধান্ত থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

৯। হাইকোর্টের বিভাগীয় বেঞ্চ কর্তৃক ০৫.০২.২০০৯ তারিখের সাধারণ রায় এবং আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হয়ে, আপিলকারী ও. এল. এই আপিলগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

৯.১। আপিলকারির হয়ে বিজ্ঞ আইনজীবী বলেছেন যে আইনের প্রযোজ্য বিধানগুলির সত্যিকারের ক্রিয়াকলাপে, আপিলকারিকে বিবাদি নং ১ দ্বারা দায়ের করা লিকুইডেশন পরবর্তী দাবির জন্য দায়বদ্ধ করা যাবে না যখন প্রাক-লিকুইডেশন ঋণদাতাদের সুদ এবং অধিকারকে উপেক্ষা করা হয়।এটি যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে আপিলকারী পূর্ব-লিকুইডেশন দাবিগুলি স্বীকার করেছেন এবং শ্রমিক/কর্মচারীদের পরিষেবা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হওয়ায় কোম্পানি আইনের ৫৩০ ধারা অনুসারে পরবর্তী লিকুইডেশন দাবিগুলি যথাযথভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন।আপিলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ কৌঁসুলি বলেছেন যে অবলুপ্তিতে থাকা কোম্পানির সম্পদ এবং সম্পত্তি আদালতের হেফাজতে রয়েছে বলে মনে করা হয় এবং আপিলকারী লাভ অর্জনের জন্য কোম্পানির অবলুপ্তির পরে কোনও ব্যবসা পরিচালনা করেননি বা জল ব্যবহার করেননি।

৯.২। বিজ্ঞ কৌঁসুলি কঠোরভাবে যুক্তি দেখিয়েছেন যে, হাইকোর্ট অবসায়ন পরবর্তী দায়গুলিকে অবসানের ব্যয়ের অংশ হিসাবে বিবেচনা করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল না এবং এর ফলে এই জাতীয় দায়গুলিকে অবসরণে কোম্পানির অন্যান্য সমস্ত দায়বদ্ধতার চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল, যা ধারা ৫২৯ এ, ৫৩০ এবং কোম্পানি আইনের অন্যান্য বিধানের অধীনে অনুমোদিত নয়। এটি প্রাক-লিকুইডেশন ঋণদাতাদের জন্যও ক্ষতিকারক হবে, যারা শ্রমিক, বিধিবদ্ধ ঋণদাতা এবং ঋণদাতাদের সাধারণ সংস্থা।

৯.৩। এটিও যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে বিবাদী নং ১ ঋণের প্রমাণের হলফনামায় যেমন দাবি করা হয়েছে তার বকেয়া আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ কখনও নেয়নি এবং উচ্চ আদালত আপিলকারীর উপর লিকুইডেশন-পরবর্তী দাবির দায়বদ্ধতা স্থির করার আগে এই ধরনের হলফনামা বিবেচনাও করেনি।

৯.৪। বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেছেন যে বিবাদী নং ৩ কে হাইকোর্টের দ্বারা যে সুবিধা দেওয়া হয়েছে তা লিকুইডেশনে কোম্পানির সম্পদ বিক্রির শর্তাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে দেওয়া উচিত ছিল না।বিজ্ঞ আইনজীবী জোরালোভাবে বলেছেন যে দরপত্র/দরপত্রদাতাদের সম্পদ সম্পর্কিত সমস্ত প্রাসঙ্গিক দিক সম্পর্কে নিজেদের সন্তুষ্ট করতে হবে, যখন বিক্রি করা হবে "যেমন আছে যেখানে যা আছে" ভিত্তিতে; এবং তাই, লিকুইডেশনে কোম্পানির সম্পদ এবং সম্পত্তি কেনার আগে ক্রেতার ত্রুটি, দায়বদ্ধতা এবং বিধিবদ্ধ বকেয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে বলে মনে করা হবে।বিজ্ঞ আইনজীবী জোর দিয়ে বলবেন যে যখন বিক্রয়ের শর্তাবলী স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে সম্পত্তির বিক্রয় "যেখানেই থাকুক না কেন" ভিত্তিতে হবে, এই জাতীয় শর্তাবলীতে সম্পত্তি কেনার পরে, সম্পত্তিটির মালিকানা বা বর্ণনায় ত্রুটির কারণে দাম হ্রাসের বিষয়ে ক্রেতা কোনও দাবি করার অধিকারী নন।এটি আরও বলা হয়েছে যে আদালতের আদেশে ওএল দ্বারা কোনও সংস্থার সম্পত্তি অবসাদে বিক্রি করার মামলাটি কোনও ব্যক্তির নিজের মালিকানাধীন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করার মামলা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (সুপ্রা), হরিয়ানা ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন বনাম রাজেশ গুপ্তাঃ (২০১০) ১ এসসিসি ৬৫৫; কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল চন্ডীগড় প্রশাসন এবং আরেকজন বনাম আমেরজিৎ সিং এবং অন্যান্য : (২০০৯) ৪ এসসিসি ৬৬০; এবং পাঞ্জাব নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বনাম রঘু নাথ গুপ্তঃ (২০১২) ৮ এসসিসি ১৯৭ এই আদালতের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিশ্বাস রাখা হয়েছে।

১০। আপিলকারীর হয়ে যা বলা হয়েছে তা মূলত বিবাদি নং ২ এর পক্ষে সমর্থিত হয়েছে, স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড, লিকুইডেশনে কোম্পানির ঋণদাতাদের মধ্যে একজন, যিনি তার সহায়ক সংস্থা আইআইএসসিও লিমিটেডের সাথে দাবি দায়ের করেছেন। এটি উত্তরদাতা নং ২ এর পক্ষে প্রতিবাদীদ্বন্দ্বিতা করা হয়েছে যে উচ্চ আদালতের অনুসন্ধানগুলি বিক্রয় নোটিশে অপসারণের ধারাগুলি সম্পর্কিত আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় যাতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে অবসাদে কোম্পানির সম্পদের বিক্রয় "যেমন আছে তেমন" ভিত্তিতে ছিল। এটি যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে নিলাম ক্রেতা স্বত্বের সমস্ত ত্রুটি সাপেক্ষে সম্পত্তি গ্রহণ করেন এবং ক্যাভিট এমপটরের মতবাদ সরাসরি এই ধরনের ক্রেতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।আহমেদাবাদ পৌর কর্পোরেশন বনাম হাজী আবদুল গফুর হাজী হুসেনভাইঃ (১৯৭১) ১ এসসিসি ৭৫৭-এর ক্ষেত্রে এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করা হয়েছে।

১১। চুক্তি অনুসারে, বিবাদী নং- ১ এর হয়ে বিজ্ঞ আইনজীবী বলেছেন যে আপিলকারী ওএল, সম্পত্তির রক্ষক হিসাবে, নিগমের উত্থাপিত লিকুইডেশন-পরবর্তী দাবিও দিতে দায়বদ্ধ।

১১.১। মাননীয় আইনজীবী বলেছেন যে বিবাদি নং ১ দ্বারা উত্থাপিত দাবিগুলি "লিকুইডেসন ব্যয়" গঠন করে, যা আপিলকারী ওএলকে তার হেফাজতে থাকাকালীন সম্পত্তি বজায় রাখার জন্য যে ব্যয় করতে হয়েছিল; এবং তাই, কোম্পানির সম্পদ বিক্রয় প্রতিবাদী প্রাপ্ত মূল্য প্রতিবাদী বাধ্যবাধকতা পূরণ করতে হবে।এই বিষয়ে, বিবাদি নং ১ এর হয়ে বিজ্ঞ আইনজীবী বলেছেন যে ১৯৫৯ সালের বিধিগুলির নিয়ম ৩৩৮ এর পরিপ্রেক্ষিতে, কোম্পানির সম্পদ "সংরক্ষণ, আদায় বা প্রাপ্তির" জন্য ওএল দ্বারা ব্যয় করা ব্যয়গুলিকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রদান করতে হবে এবং প্রতিবাদী বিধিটি কোম্পানির সম্পদ থেকে প্রদেয় অন্যান্য ব্যয় এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের আদেশের ব্যবস্থা করে।

১১.২। মাননীয় আইনজীবী আরও বলেছেন যে কোম্পানি আইনের ধারা ৫৩০-এ নির্ধারিত অগ্রাধিকারমূলক অর্থ প্রদানগুলি সেগুলির অধীনে নির্দিষ্ট দাবিগুলি পরিশোধের জন্য এবং সেগুলিও আবেদনকারীর দ্বারা যথাযথভাবে ব্যয় করা এবং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রদান করা হয় এমন ব্যয় এবং অবসানের ব্যয় প্রদানের পরে।তদুপরি, উক্ত ধারা ৫৩০ প্রাক-লিকুইডেসন সময়ের দাবির সাথে সম্পর্কিত, যার জন্য অগ্রাধিকার নির্ধারণের প্রয়োজন রয়েছে তবে, লিকুইডেসন পরবর্তী সময়কালে ওএল দ্বারা ব্যয় করা ব্যয়ের জন্য উক্ত বিধানটির কোনও প্রয়োগ নেই, যা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রদান করা প্রয়োজন।লিকুইডেশন-পরবর্তী ব্যয় সম্পর্কিত দায়বদ্ধতা এবং অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে, কয়েকটি ইংরেজ সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরতা রাখা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ইন রে তোশোকু ফিনান্স ইউকে পিএলসিঃ [২০০২] ১ ডব্লিউএলআর ৬৭১।

১১.৩। বিবাদী নং ১ এর হয়ে বিজ্ঞ আইনজীবী, এম পি আইন ১৯৫৬ এর ১৮৫ ধারার উপর দৃঢ় নির্ভরতা স্থাপন করে বলেছেন যে এই বিধানটি জমি এবং বিল্ডিংয়ের পাশাপাশি অস্থাবর সম্পত্তির উপর প্রথম চার্জ হিসাবে পৌর কর প্রদানের বাধ্যবাধকতা তৈরি করে এবং শর্তে স্পষ্টভাবে বিধান করা হয়েছে যে মালিক নন এমন কোনও দখলকারীর কাছ থেকে করের বকেয়া আদায়যোগ্য নয়, যদি বকেয়া সেই সময়ের হয় যখন এই ধরনের দখলকারী দখলে ছিল না।অতএব, শর্তের পরিপ্রেক্ষিতে, নিলাম বিক্রয় নিশ্চিত হওয়ার আগে সময়ের জন্য করের বকেয়া নিলাম থেকে আদায় করা যাবে না। ক্রেতা এবং ও এল দ্বারা পরিশোধ করতে হবে।

১১.৪। এটিও বলা হয়েছে যে কোম্পানি আইনের ধারা ৫২০-এর পরিপ্রেক্ষিতে, বিবাদি নং ১ দ্বারা দাবি করা পৌর করগুলি অবসানের ব্যয় হবে; এবং সম্পদের দখলে থাকা আপিলকারী পৌর কর প্রদান করতে বাধ্য, যা সম্পত্তি রক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য প্রদান করা উচিত ছিল।

১২। বিবাদী নং ৩ এর হয়ে বিজ্ঞ আইনজীবী নিলাম ক্রেতা-যথাযথভাবে এই বক্তব্যের সাথে অভিযুক্ত আদেশকে সমর্থন করেছেন যে বর্তমান ক্ষেত্রে করের বকেয়া "লিকুইডেসন ব্যয়" এর পরিমাণ "তরলীকরণের পরবর্তী বকেয়া" এবং কেবলমাত্র ওএল দ্বারা বহন করা উচিত ছিল; এবং নিলাম ক্রেতার উপর চাপিয়ে দেওয়া যায়নি।

১২.১। এটি বিবাদী নং ৩ এর পক্ষে বলা হয়েছে যে নিলাম ক্রেতা তার পক্ষে বিক্রি নিশ্চিত হওয়ার তারিখ থেকে অর্থাৎ ০৪.০৭.২০০৩ থেকে সম্পত্তি কর এবং জল করের জন্য দায়বদ্ধ এবং তিনি এই জাতীয় সমস্ত দাবি নিষ্পত্তি করেছেন তবে তারপরে, বিক্রয় নিশ্চিত হওয়ার তারিখের আগে করের জন্য তাঁর কোনও দায়বদ্ধতা নেই যখন কোম্পানির সম্পত্তি বৈধ ছিল এবং ওএল-এর হাতে ছিল।

১২.২। তদুপরি, বিজ্ঞ আইনজীবী বলেছেন যে কোম্পানি আইন এবং ১৯৫৯ সালের বিধিগুলি অবসানের আদেশের তারিখ এবং বিক্রয় নিশ্চিতকরণের তারিখের মধ্যে সময়ের সাথে সম্পর্কিত বকেয়া পরিশোধের জন্য ক্রেতার উপর কোনও বাধ্যবাধকতা আরোপ করে না।বর্তমান ক্ষেত্রে দাবিগুলি হল পরবর্তী লিকুইডেসন খরছ বা ব্যয় এবং তাই, অবসানের ব্যয়, যদি থাকে তবে লিকুইডেসনের আয় থেকে বহন করা দায়বদ্ধ; এবং লিকুইডেসনের আয় শেষ হয়ে যাওয়ার পরে তারা যে পরিমাণ অবৈতনিক থাকে, তা হ্রাস করা হবে।এই ক্ষেত্রে, উক্ত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরতা রাখা হয়েছে, রি তোশোকু ফিনান্স ইউকে পিএলসি।

১২.৩। শিক্ষিত কাউন্সেল সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮২৯ এর ধারা ১০০ এবং আহমেদাবাদ পৌর কর্পোরেশন (সুপ্রা) এবং আল চ্যাম্পদানি লিমিটেড বনাম অফিসিয়াল লিকুইডেটর এবং আরেকজন- (২০০৯) ৪ এসসিসি ৪৮৬ এ এই আদালতের সিদ্ধান্তগুলিও উল্লেখ করেছেন নোটিশ ছাড়াই সেই নিলাম ক্রেতাকে জমা দেওয়া এবং বিক্রয়ের শর্তাবলী বা কোনও বিধিবদ্ধ বিধানের অভাবে করের বকেয়া জন্য দায়বদ্ধ করা যাবে না; এবং হস্তান্তরকারীর হাতে থাকা কোনও সম্পত্তির বিরুদ্ধে বিবেচনার জন্য এবং চার্জ নোটিশ ছাড়াই কোনও চার্জ প্রয়োগ করা যাবে না; এবং এর প্রয়োগযোগ্যতার জন্য, আইনের

বিধানকে অবশ্যই হস্তান্তরকারীর হাতে থাকা সম্পত্তির বিরুদ্ধে মূল্যের জন্য চার্জ প্রয়োগের জন্য স্পষ্টভাবে ব্যবস্থা করতে হবে এবং কেবল চার্জ তৈরি করতে হবে না।বিজ্ঞ আইন জীবীর দ্বারা জমা বলা হবে যে পৌর কর সম্পর্কিত বকেয়া উক্ত এম পি - আইন এর ১৯৫৬ সালের পরিপ্রেক্ষিতে সম্পত্তির উপর কোনও দায়বদ্ধতা বা চার্জ তৈরি করে না যেমন এআই চ্যাম্পদানি লিমিটেড (সুপ্রা)-এ অনুষ্ঠিত সমস্ত সময় এবং সমস্ত পরিস্থিতিতে সম্পত্তি দিয়ে চালানো।তদুপরি, এটি এমন কোনও বোঝা গঠন করে বলে মনে করা যায় না যা সম্পত্তির মূল্য হ্রাস করে।

১২.৪। এটি বলা হয়েছে যে আপিলকারী কর্তৃক পরিচালিত বিক্রয়ের শর্তাবলীর কারণে কোনও বাধ্যবাধকতা তৈরি করা হয়নি বা অনুমান করা যায় না, বিশেষত যখন বিক্রয় নোটিশে কোনও স্পষ্ট বিধান ছিল না যে সম্পত্তি কর এবং জল করের কারণে চার্জগুলির দায় ক্রেতাকে বহন করতে হবে।নিলাম ক্রেতা "যেমন আছে এবং যা কিছু আছে" শর্তে সম্পত্তিটি কিনেছিলেন বলে আবেদনকারীর হয়ে বলার বিষয়ে, বিজ্ঞ আইনজীবী কঠোরভাবে যুক্তি দিয়েছিলেন যে এই জাতীয় শর্তটি কোনও সম্পত্তির ভৌত বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পর্কিত এবং এটি চার্জ বা দায়বদ্ধতার গঠনমূলক নোটিশ হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না।রিলায়েন্স আমেদাবাদ পৌর কর্পোরেশনের (সুপ্রা) উপর স্থাপন করা হয়েছে, যা পরিবর্তে, পৌর বোর্ড, কানপুর বনাম রূপ চাঁদ জৈন এবং আরেকজন : এআইআর ১৯৪০ অল ৪৫৬ ক্ষেত্রে এলাহাবাদ হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের যুক্তি অনুমোদন করেছে।

১২.৫। এম.পি. আইন ১৯৫৬ সালের ১৮৫ ধারার কারণে এটি সন্তোষজনক হয়েছে, বকেয়া কেবলমাত্র সেই ব্যক্তির কাছ থেকে দাবি করা যেতে পারে যিনি প্রাসঙ্গিক সময়ে দখলদার ছিলেন এবং অন্য কারও কাছ থেকে নয় এবং তাই, নিলাম ক্রেতার কোনও অনুসন্ধান করা বা তার উপর কোনও গঠনমূলক জ্ঞান চাপিয়ে দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না; বরং, ১৮৫ ধারার বিধান কোনও নিলাম ক্রেতাকে এই জাতীয় কর বকেয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা থেকেও মুক্ত করে।এই ক্ষেত্রে, দিল্লি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বনাম কেনেথ বিল্ডারস অ্যান্ড ডেভেলপারস প্রাইভেট লিমিটেডের এবং অন্যান্য : (২০১৬) ১৩ এসসিসি ৫৬১ সিদ্ধান্তের উপর আরও নির্ভরতা রাখা হয়েছে। ।

১২.৬। পরিশেষে, শিক্ষিত পরামর্শ উত্তরদাতা নং-এর মধ্যে চিঠিপত্রের উপর নির্ভরতা রেখেছে। ৩ এবং শেয়ারহোল্ডারদের যে কোনও অবশিষ্ট পরিমাণ অর্থ বিতরণ করার আগে আপিলকারীকে উত্তরদাতা নং ১-এর দাবি নিষ্পত্তি করার জন্য প্রতিবাদীর কাছে পর্যাপ্ত তহবিলের পরামর্শ দিতে হবে।

১৩। আমরা পক্ষগুলির জন্য দীর্ঘ সময় ধরে মাননীয় কৌসুলিদের শুনেছি এবং রেকর্ডে রাখা উপাদানগুলি পর্যালোচনা করেছি।

১৪। এখানে যা লক্ষ্য করা হয়েছে তার জন্য, আপীলকারী ওএল এবং উত্তরদাতা নং ১ নিগমের মধ্যে বিরোধটি সংক্ষেপে বলা হয়েছে, ১০.০৭.১৯৯৭ (যে তারিখে কোম্পানিকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল) এর মধ্যবর্তী সময়ের জন্য হার এবং করের বিষয়ে বন্ধ হবে) এবং ০৪.০৭.২০০৩ (যে তারিখে ক্রেতার পক্ষে বিক্রয় নিশ্চিত করা হয়েছিল)।যেমনটি লক্ষ্য করা গেছে, প্রতিবাদী নং-এর দাবির আংশিক প্রত্যাখ্যান। ১ আপীলকারী ও. এল. কর্তৃক নিগম,১০.০৭.৯৭ থেকে ০৪.০৭.২০০৩ এর মধ্যে পূর্বোক্ত সময়ের সাথে সম্পর্কিত, কোম্পানি আদালত কর্তৃক অনুমোদিত হয়নি যখন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে, লিকুইডেশন-পরবর্তী দায়গুলিকে লিকুইডেশন-এ কোম্পানির অবসানের ব্যয়ের অংশ হিসাবে বিবেচনা করা হবে এবং এই ধরনের দায় কোম্পানির অন্যান্য সমস্ত দায়গুলির চেয়ে অগ্রাধিকার পাবে।কোম্পানি আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে এবং পুনরাবৃত্তি করেছে যে নির্দিষ্ট ঋণদাতাদের অগ্রাধিকারের নীতিটি অবসানের আদেশ পাস করার সময় কোম্পানির দায়বদ্ধতার জন্য প্রযোজ্য হবে তবে, অবসানের সময় কোম্পানির পক্ষে ব্যয় ও ব্যয় সম্পূর্ণরূপে প্রদান করতে হবে; এবং অবসানের আদেশের সাথে সাথে হার এবং কর প্রদানের দায়বদ্ধতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে শেষ হবে না।কোম্পানি আদালত এখনও আপিলকারী ও. এল.-এর জন্য এম।পি-এর বিধানের অধীনে আপিল করার জন্য এটি উন্মুক্ত রেখেছিল।১৯৫৬ সালের আইন পর্যবেক্ষণ করে যে এই জাতীয় আপিল দায়ের করা না হলে এবং দাবি হ্রাস করা না হলে, আপিলকারী ওএল নিগমের দাবি অনুসারে করের দায় পরিশোধ করতে বাধ্য এমনকি লিকুইডেশন পরবর্তী সময়ের জন্যও।কোম্পানি আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে বিভাগীয় বেঞ্চের সামনে আপিলকারীর যুক্তি মূলত ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (সুপ্রা) সিদ্ধান্তের উপর বিক্রয়ের শর্তাবলী এবং নির্ভরতার প্রসঙ্গে ছিল।বিভাগীয় বেঞ্চ উদ্ধৃত সিদ্ধান্তে বিক্রয়ের শর্তাবলী এবং বর্তমান মামলায় বিক্রয়ের শর্তাবলীর তুলনা করেছে এবং পর্যবেক্ষণ করেছে যে বর্তমান মামলায় বিক্রির নোটিশটি অনুরূপ এবং ব্যাপক ভাষায় সংযুক্ত করা হয়নি যাতে প্রতিবাদী নং. ৩ লিকুইডেশনে কোম্পানির সম্পদের ক্ষেত্রে যদি কোনও সীমাবদ্ধতা থাকে, সে সম্পর্কে নিজেকে সচেতন করা।ডিভিশন বেঞ্চ আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে কোম্পানি আইনের ধারা ৫৩০এর করের ক্ষেত্রে কোন প্রয়োগ নেই যা বন্ধ করার আদেশের তারিখ এবং সম্পদ বিক্রির তারিখের মধ্যে দেও হতে পারে।একইভাবে, বিভাগীয় বেঞ্চ

১৯৫৯ সালের বিধি ১৫৪-এর প্রয়োগযোগ্যতা নির্দেশ করে, অবসানের আদেশের তারিখে দাবিগুলির অনুমানের পদ্ধতি প্রদান করে।ডিভিশন বেঞ্চ তার উপসংহারটি সংক্ষিপ্ত করেছে যে প্রশ্নে থাকা দাবিটি ছিল লিকুইডেশন পরবর্তী দায় যা ও এল বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিতে একটি সুস্পষ্ট বিধানের অনুপস্থিতিতে ডিসচার্জ করতে বাধ্য ছিল যাতে উদ্দেশ্য প্রাপ্ত ক্রেতাকে কোম্পানির সম্পদের বিষয়ে নিজেকে সন্তুষ্ট করতে বাধ্য করা হয় দায়বদ্ধতা সহ সকল ক্ষেত্রে অবসান করতেএই আবেদনে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির দ্বারা কমবেশি একই জমা দেওয়া হয়েছে তবে, তাদের নিজ নিজ অবস্থান সম্পর্কে কিছুটা বিশদ বিবরণ দিয়ে।অপ্রাসঙ্গিক দিকগুলি একপাশে রেখে, পরিষ্কার প্রশ্নটি হল উত্তরদাতা নং ১ দ্বারা করা দাবিগুলি কি না।অবসায়ন পরবর্তী সময়কাল সম্পর্কিত সম্পত্তি কর এবং জল করের প্রতি নিগম, অবসরণের আদেশের তারিখ থেকে এবং নিলাম ক্রেতার কাছে সম্পদ বিক্রয় নিশ্চিত হওয়ার তারিখ পর্যন্ত, প্রতিবাদী ওএল-এর বিরুদ্ধে গ্রহণযোগ্য।

১৫। হাতে থাকা প্রশ্নটি মোকাবেলার জন্য, আমরা বর্তমান মামলার সাথে সম্পর্কিত বিধিবদ্ধ বিধানগুলি কার্যকরভাবে নোট করতে পারি।

১৫.১। ধারা ৫২৬এ এবং কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ এর ধারা ৫৩০ এর প্রাসঙ্গিক অংশগুলি নিম্নরূপঃ -

> "৫২৯এ। অগ্রাধিকারমূলক অর্থপ্রদানকে অগ্রাহ্য করা।এই আইন বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অন্য কোন বিধানে যা কিছুই থাকুক না কেন, কোন কোম্পানীর অবসায়নে
>
> > (ক) শ্রমিকের পাওনা; এবং
> >
> > (খ) ধারা ৫২৯-এর উপ-ধারা (১)-এর অনুবিধির (গ) প্রকরণ অনুযায়ী যে পরিমাণ ঋণ সুরক্ষিত পাওনাদারদের প্রাপ্য, সেই পরিমাণ পাওনা সহ,
>
> অন্যান্য সকল ঋণের তুলনায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিশোধ করা হবে।
>
> (২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) ও দফা (খ) এর অধীন প্রদেয় ঋণসমূহ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করিতে হইবে, যদি না উহাদের পরিশোধের জন্য সম্পদ অপর্যাপ্ত হয়, সেক্ষেত্রে এবংহাদের পরিমাণ সমান অনুপাতে হ্রাস পাইবে।
>
> ৫৩০। অগ্রাধিকারমূলক পেমেন্ট। - (১) ধারা ৫২৯ক-এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, অবসায়নের ক্ষেত্রে অন্যান্য সমস্ত ঋণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিশোধ করা হবে।
>
> > (ক) উপ-ধারা (৮) এর দফা (গ) তে সংজ্ঞায়িত প্রাসঙ্গিক তারিখে কেন্দ্রীয় বা কোনও রাজ্য সরকার বা কোনও স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে কোম্পানির কাছ থেকে প্রদেয় সমস্ত রাজস্ব কর, সেস এবং হার এবং সেই তারিখের আগের বারো মাসের মধ্যে প্রদেয় এবং প্রদেয় হয়ে গেছে;
>
> * * * * * * * *
>
> (৮) এই ধারার উদ্দেশ্যে-(ক) (খ) (খখ).....গ) "প্রাসঙ্গিক তারিখ" অভিব্যক্তিটির অর্থ হল ((i) বাধ্যতামূলকভাবে অবলুপ্তি করার আদেশ দেওয়া কোনও সংস্থার ক্ষেত্রে, অস্থায়ী অবলুপ্তিকারীর নিয়োগের (বা প্রথম নিয়োগ) তারিখ, বা যদি এই ধরনের কোনও নিয়োগ না করা হয়, তবে অবলুপ্তি আদেশের তারিখ, যদি না উভয় ক্ষেত্রেই সংস্থাটি সেই তারিখের আগে স্বেচ্ছায় অবলুপ্তি করা শুরু করে; এবং (ii) যে কোনও ক্ষেত্রে উপ-ধারা (i) প্রযোজ্য না হয়, সেই ক্ষেত্রে সংস্থার স্বেচ্ছায় অবলুপ্তি করার জন্য প্রস্তাব পাসের তারিখ। * * * * * * *

১৫.২। কোম্পানি (আদালত) বিধিমালা, ১৯৫৯ এর ১৫৪,১৬৩ এবং ৩৩৮ বিধিগুলি নিম্নরূপঃ -

> "আর.১৫৪। ঋণের মূল্য-কোম্পানির বিরুদ্ধে সমস্ত ঋণ এবং দাবির মূল্য, যতদূর সম্ভব, কোম্পানির অবসানের আদেশের তারিখে বা যেখানে অবসানের জন্য আবেদন উপস্থাপনের আগে, এই ধরনের রেজোলিউশন পাসের তারিখে স্বেচ্ছাসেবী অবসানের জন্য কোম্পানির দ্বারা একটি রেজোলিউশন পাস করা হয়েছে, তার মূল্য অনুযায়ী অনুমান করা হবে।
>
> * * * * * * * *

আর.১৬৩। প্রমাণের গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান যোগাযোগের মাধ্যমে জানানো - এই ধরনের তদন্তের পরে তিনি প্রয়োজনীয় মনে করতে পারেন, লিকুইডেটর লিখিতভাবে প্রমাণটি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে স্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করবেন। লিকুইডেটরের কোন প্রমাণ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করবার প্রতিটি সিদ্ধান্ত, যেখানে প্রুফ গ্রহণ করা হয়েছে সেখানে পোস্টিং সার্টিফিকেটের অধীনে সংশ্লিষ্ট পাওনাদারকে ডাকযোগে এবং যেখানে প্রুফ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে সেখানে নিবন্ধিত ডাকযোগে স্বীকৃতির জন্য অবহিত করতে হবে, তবে শর্ত থাকে যে, লিকুইডেটরের সম্মুখে হাজির হওয়া কোন পাওনাদারকে দাবী গ্রহণ এবং যার দাবী গ্রহণের বিষয়টি গ্রহণের সময় তাকে বা তার এজেন্টকে লিখিতভাবে অবহিত করা হয়েছে, তাকে নোটিশ দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। যদি লিকুইডেটর কোন প্রমাণ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে প্রত্যাখ্যান করেন, তা হলে তিনি ঋণদাতার নিকট প্রত্যাখ্যানের কারণ নং.৬৯ ফর্ম-এ উল্লেখ করবেন, প্রমাণ গ্রহণের নোটিশ ফর্ম নং.৭০-এ থাকবে।

* * * * * * * *

আর৩৩৮। আদালত কর্তৃক পরিসমাপ্তিতে সম্পদ থেকে প্রদেয় ব্যয় এবং খরচ।(১) যে সকল পরিসমাপ্তিতে কোন কোম্পানীর পরিসমাপ্তিতে সম্পত্তির সংরক্ষণ, আদায় বা প্রাপ্তিতে যথাযথভাবে ব্যয়িত ফি এবং খরচ পরিশোধের পর আদালত কর্তৃক অবশিষ্ট অর্থ, যার মধ্যে রয়েছে, যে সকল পরিসমাপ্তিতে কোম্পানী পূর্বে স্বেচ্ছায় অবসায়ন শুরু করিয়াছে, সে সকল পরিসমাপ্তিতে অবসায়ককে আদালত যেরূপ পারিশ্রমিক, ব্যয় এবং ব্যয় মঞ্জুর করিবে, তা আদালতের কোন আদেশ এবং সুরক্ষিত পাওনাদারদের অধিকার, যদি থাকে, সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত অর্থ প্রদানের জন্য দায়বদ্ধ হইবে, যা নিম্নলিখিত অগ্রাধিকার আদেশে প্রদান করা হইবে, যথাঃ -

প্রথমে। - পিটিশনে উপস্থিত যে কোনও ব্যক্তির করযুক্ত ব্যয় সহ পিটিশনের করযুক্ত ব্যয়, যার ব্যয় আদালত কর্তৃক অনুমোদিত।

পরবর্তী. -কোম্পানির বিবৃতিটি তৈরি করে বা তৈরিতে সম্মত যে কোনো ব্যক্তির পরবর্তী. -কোম্পানির বিবৃতিটি তৈরি করে বা তৈরিতে সম্মত যে কোনো ব্যক্তির ব্যয় ও খরচ;

পরেরটা। - কোম্পানির সম্পত্তি সংরক্ষণ, আদায় বা অর্জনে যথাযথভাবে ব্যয় করা ব্যতীত অফিসিয়াল লিকুইডেটরের প্রয়োজনীয় বিতরণ;

পরেরটা। অফিসিয়াল লিকুইডেটরদের দ্বারা যথাযথভাবে নিযুক্ত যে কোনও ব্যক্তির ব্যয়;

পরেরটা। ৪৫১ (২) ধারার অধীনে সরকারকে জমা দেওয়া ফি;

পরেরটা। - পরিদর্শন কমিটির সদস্যদের দ্বারা প্রয়োজনীয়ভাবে ব্যয় করা এবং আদালত কর্তৃক অনুমোদিত পকেটের থেকে প্রকৃত ব্যয়।

(২) অন্যথায় আদালতের আদেশ অনুযায়ী অ্যাডভোকেটদের বিলের ক্ষেত্রে কোন অর্থ প্রদানের অনুমতি দেওয়া হবে না, এই প্রমাণ ছাড়াই কোম্পানির সম্পদের বাইরে অনুমতি দেওয়া হবে যে এটি আদালতের ট্যাক্সিং অফিসার দ্বারা বিবেচনা করা হয়েছে এবং অনুমোদিত হয়েছেট্যাক্সিং অফিসার একজন অ্যাডভোকেটের বিল বা চার্জ পাস করার আগে নিজেকে সন্তুষ্ট করবেন যে তার দায়িত্ব পালনে লিকুইডেটরকে সহায়তা করার জন্য একজন অ্যাডভোকেটের নিয়োগ যথাযথভাবে অনুমোদন করা হয়েছে।

(৩) এই বিধিমালায় থাকা কোনও কিছুই প্রযোজ্য হবে না বা সেই খরচগুলিকে প্রভাবিত করবে না যা আদালত কর্তৃক অবসান করা হচ্ছে এমন কোম্পানির দ্বারা বা তার বিরুদ্ধে আইনী কার্যক্রম চলাকালীন, যে আদালতে এই জাতীয় কার্যক্রম বিচারাধীন রয়েছে, সেই আদালত কর্তৃক আদেশ দেওয়া হয়, যা সংস্থা বা লিকুইডেটর বা যার কাছে এই ব্যয় প্রদেয় সেই ব্যক্তির অধিকার দ্বারা প্রদান করা হবে।

১৫.৩। মধ্যপ্রদেশ পৌর কর্পোরেশন আইন, ১৯৫৬-এর ১৮৫ ধারা, যা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিবাদীগন উপর নির্ভরশীল, তা নিম্নরূপঃ -

"১৮৫। করের জন্য ভবন, জমি ইত্যাদির দায়বদ্ধতা।- কোন ভূমি বা ভবনের উপর করের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির নিকট হতে প্রদেয় সকল অর্থ, সরকারের নিকট তার প্রাপ্য ভূমি রাজস্বের পূর্ব পরিশোধ সাপেক্ষে, উক্ত ভূমি বা ভবনের উপর এবং উক্ত ভূমি বা ভবনের মধ্যে বা তার উপর পাওয়া এবং উক্ত ব্যক্তির মালিকানাধীন কোন অস্থাবর সম্পত্তির উপর প্রথম দায়ভার হবে।

তবে শর্ত থাকে যে, মালিক নন এমন কোন দখলকারীর নিকট হইতে ঐরূপ কোন করের বকেয়া আদায় করা যাইবে না, যদি ঐ বকেয়া আদায়কারী যে সময়ে দখলকারী ছিলেন না সেই সময়ের জন্য হয়।

১৬। এই বিষয়ে নির্ধারণের জন্য উদ্ভূত প্রধান বিষয়গুলির মধ্যে একটি হল প্রতিবাদী নং৩-এর কাছে লিকুইডেশনে কোম্পানির সম্পদ বিক্রির প্রভাব ফেলবে না বিশেষত যখন সম্পত্তিটি "যেমন আছে তেমন" ভিত্তিতে বিক্রি করা হয়েছিল।আপিলকারীর পক্ষে শিক্ষিত কৌঁসুলি তাঁর এই যুক্তির সমর্থনে এই আদালতের কয়েকটি সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেছেন এবং তার উপর নির্ভর করেছেন যে বিক্রয়ের শর্তাবলীর দিকে তাকিয়ে ক্রেতা ত্রুটি, বাধা এবং বিধিবদ্ধ বকেয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান রাখেন বলে মনে করা হবে এবং এই জাতীয় প্রাপ্যের জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন, বিশেষত যখন বর্তমান মামলার বিক্রয় আদালতের আদেশের অধীনে আপিলকারী ওএল দ্বারা করা হয়েছিল।বিপরীতে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিবাদীগন পক্ষে শিক্ষিত কৌশলী কয়েকটি সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেছে যে, চার্জ নোটিশ ছাড়াই বিবেচনার জন্য হস্তান্তরকারীর হাতে সম্পত্তির বিরুদ্ধে কোনও চার্জ প্রয়োগযোগ্য হবে না এবং পৌর করের জন্য প্রশ্নযুক্ত সম্পত্তির উপর যেমন একটি দায়বদ্ধতা বা চার্জ তৈরি না করার জন্য।আমরা উদ্ধৃত সিদ্ধান্তগুলি নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করে দেখতে পারি যাতে অনুপাতের সিদ্ধান্ত এবং এর মধ্যে উপলব্ধ নীতিগুলি নোট করা যায়।

১৭। আপীলকারী ওএল-এর পক্ষে দাখিলের প্রধান অবলম্বন হল ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (সুপ্রা) ক্ষেত্রে এই আদালতের সিদ্ধান্ত যা এই প্রস্তাবের জন্য উদ্ধৃত করা হয়েছে যে কোম্পানির সম্পত্তি এবং সম্পদ বিক্রির অবসানে, অফিসিয়াল লিকুইডেটর এর বিষয়ে কোন গ্যারান্টি বা ওয়ারেন্টি রাখে না; এবং ইচ্ছুক ক্রেতাকে সব ক্ষেত্রেই নিজেকে সন্তুষ্ট করতে হবে, বিশেষ করে দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে।এই আদালত, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেঃ -

"১৪। অফিসিয়াল লিকুইডেটর যখন আদালতের আদেশে কোনও সংস্থার সম্পত্তি এবং সম্পদগুলি লিকুইডেশনে বিক্রি করেন, তখন তিনি সে সম্পর্কে কোনও গ্যারান্টি বা ওয়ারেন্টি রাখতে পারেন না এবং করেন না।এটি কারণ লিকুইডেশনে কোম্পানির রেকর্ডগুলি যা দেখায় তার ভিত্তিতে তাকে অবশ্যই এগিয়ে যেতে হবে।তিনি যে স্থাবর সম্পত্তি কেনার প্রস্এবংব দিয়েছেন এবংর মালিকানা, দায়বদ্ধএবং ইত্যাদি সম্পর্কে সমস্ত দিক থেকে নিজেকে সন্তুষ্ট করা ইচ্ছুক ক্রেতার পক্ষে।তিনি এই ধরনের শর্তে সম্পত্তি কেনার পরে সম্পত্তির শিরোনাম বা বর্ণনায় ত্রুটির ভিত্তিতে মূল্য হ্রাস দাবি করতে পারবেন না।অফিসিয়াল লিকুইডেটর আদালতের আদেশে কোনও সংস্থার সম্পত্তি লিকুইডেশনে বিক্রি করার মামলাটি কোনও ব্যক্তির নিজের মালিকানাধীন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করার মামলা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।অতএব, ত্রিপুটির পক্ষে করা আবেদনে কোনও যোগ্যতা নেই যে দাম হ্রাস করা উচিত বা এটিকে ১ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকার সুদ দেওয়ার দায়বদ্ধ করা উচিত নয়।

১৭.১। প্রথম পরিচয়ে, উক্ত সিদ্ধান্তটি বর্তমান মামলার তথ্যের কাছাকাছি কোথাও দাঁড়িয়ে আছে বলে মনে হতে পারে, কারণ এটিও কিছুটা অনুরূপ শর্ত সহ একটি ওএল দ্বারা সম্পদ বিক্রির মামলা ছিল যে বিক্রয় "যেমন আছে তেমন" ভিত্তিতে ছিল।যাইহোক, হাইকোর্টের বিভাগীয় বেঞ্চ দ্বারা যথাযথভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (সুপ্রা) এবং বর্তমান মামলার ক্ষেত্রে বিক্রয়ের শর্তাবলীর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ছিল।

১৭.২। হাইকোর্টের বিভাগীয় বেঞ্চের বিতর্কিত রায়ে যেমন লক্ষ্য করা গেছে এবং উদ্ধৃত করা হয়েছে, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (উপরে বর্ণিত) ক্ষেত্রে, বিক্রয় নোটিশে একটি উল্লেখযোগ্য শর্ত ছিল যার মাধ্যমে ক্রেতাকে "তাদের মালিকানা, প্রতিবন্ধকতা, অঞ্চল, সীমানা, বর্ণনা, গুণমান, পরিমাণ এবং পরিমাণ ইত্যাদি সম্পর্কিত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ" সম্পর্কে নিজেকে সন্তুষ্ট করার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। এতে আরও বলা হয়েছে যে, "ক্রেতা যে কোনও কারণে কোনও ক্ষতিপূরণ বা মূল্য ছাড়ের অধিকারী হবেন না এবং শ্রম, কর্মী ইত্যাদিকে প্রভাবিত করে বিদ্যমান আইনের অধীনে সমস্ত বাধা, দায়বদ্ধতা এবং দাবি সাপেক্ষে ২৭ টি ক্রয়কৃত সম্পত্তি রয়েছে বলে গণ্য করা হবে"। এই ধরনের শর্তগুলি সুযোগের জন্য কিছুই রাখেনি এবং কোনও অস্পষ্টতার কিছুই রাখেনি যেখানে ক্রেতাকে কেবল সম্পদের শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কেই নয়, সমস্ত বাধা, দায়বদ্ধতা এবং দাবি সম্পর্কেও নিজেকে সন্তুষ্ট করতে হয়।দুর্ভাগ্যক্রমে, বর্তমান ক্ষেত্রে বিক্রয়ের শর্এবংবলী এই জাতীয় উপাদান শর্তগুলির থেকে খুব কম ছিল।

১৭,৩। বর্তমান ক্ষেত্রে ০৯.০৫.২০০৩ তারিখের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির বিষয়বস্তু এবং লিকুইডেশনে কোম্পানির সম্পদ বিক্রির প্রাসঙ্গিক শর্তাবলী আমরা এখানে পুনরুত্পাদন করেছি।এটি স্পষ্ট যে আপিলকারী ওএল দ্বারা বর্তমান মামলায় বিক্রয়ের শর্তাবলীতে বিস্তৃত প্রযুক্তিগত অভিব্যক্তি ব্যবহার করা হয়েছিল যে "যেখানে যেখানেই আছে" সেই একই হবে এবং তারপরে, আরও অস্বীকৃতি জানানো হয়েছিল যে আপিলকারী ওএল বিক্রি করা সম্পদের গুণমান, পরিমাণ বা নির্দিষ্টকরণের বিষয়ে কোনও গ্যারান্টি প্রদান করছে না।এই ধরনের শর্তাবলী এবং দাবিত্যাগ নিশ্চিতভাবে ক্রেতাদেরকে তাদের সম্পত্তি কী (প্রকৃতি এবং পরিমাণ) এর সাথে পরিচিত করার জন্য নোটিশ দিচ্ছিল। যেখানে সম্পত্তি (স্থানীয় বৈশিষ্ট্য); এবং যা কিছু আছে (সম্পত্তির পরিমাণ এবং অবস্থা)।নিলামকারী/ক্রেতাদের সম্পদের শারীরিক পরিদর্শনের পরে প্রকৃতি, ব্যাপ্তি, অবস্থান, পরিমাণ এবং গুণমানের দিকগুলি সম্পর্কে নিজেদের সন্তুষ্ট করার জন্য আরও সতর্ক করা হয়েছিল এবং আরও জানানো হয়েছিল যে বিক্রি করা সম্পদের বিবরণ, গুণমান বা পরিমাণে ত্রুটি থাকলে তারা সম্পূর্ণ জ্ঞানের সাথে প্রস্তাব দেবে বলে মনে করা হবে।

এই জাতীয় সমস্ত শর্তাদি মূলত প্রশ্নে থাকা সম্পদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য/বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে সম্পর্কিত ছিল তবে, উল্লেখযোগ্য কিছু বাদ দেওয়া।এই শর্তাবলীতে দরদাতা/ক্রেতার উপর বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল যে নিজেকে প্রশ্নে থাকা সম্পদের সাথে সংযুক্ত দায়বদ্ধতা, লেনদেন এবং দাবি সম্পর্কে সচেতন করা।এই বাদ দেওয়া আপিলকারীর মামলার মূলে আঘাত করে।

১৭.৪। হাইকোর্টের বিভাগীয় বেঞ্চ সঠিকভাবেই বলেছে যে, যদি ইচ্ছুক ক্রেতাকে বাধাসহ সমস্ত দিক থেকে নিজেকে সন্তুষ্ট করার প্রয়োজন হয়, তবে তাকে বাধাগুলির জ্ঞান না থাকার বিষয়ে কোনও আপত্তি শোনা যেতে পারে না, তবে যদি তাকে তেমন সতর্ক করা না হয়, তবে তার উপর এমন বাধ্যবাধকতা নিজেকে বোঝানোর জন্য বাধাগুলি সম্পর্কে কোনও কাল্পনিক কল্পকাহিনী দ্বারা জোর করা যাবে না।

১৮.১। হরিয়ানা ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন (সুপ্রা)-এ এই আদালতের সিদ্ধান্তটিও উদ্ধৃত করা হয়েছে যে বিক্রি হওয়া সম্পত্তির ক্ষেত্রে ওএল-এর কোনও গ্যারান্টি বা ওয়ারেন্টি নেই।উক্ত মামলায়, আপীলকারী ফিনানসিয়াল কর্পোরেশন বিভিন্ন ইউনিট বিক্রির জন্য একটি বিজ্ঞাপন জারি করেছিল এবং প্রতিবাদীরা বিডকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন যারা ৫০ লক্ষ টাকা দর দেয় ও নগদ 2.5 লক্ষ টাকা বায়না হিসাবে।জমিতে রাস্তার উপস্থিতি নিয়ে কিছু বিরোধ ছিল।আপিলকারীর জবাবে সন্তুষ্ট না হয়ে, প্রতিবাদী আর অর্থ জমা দেননি।আপিলকারী নতুন দরপত্র আহ্বান করেছিলেন এবং প্রতিবাদীর দ্বারা জমা দেওয়া অর্থ বাজেয়াপ্ত করেছিলেন।বিবাদীর পছন্দের রিট পিটিশনে, হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ বাজেয়াপ্তকরণ বাতিল করে এবং ১২% সুদ সহ টাকা ফেরত দেওয়ার আদেশ দেয় ও ৫000 মাম্রলা খরচ দেয়।এই আদালতে আপিলে, আপিলকারী ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশনের পক্ষে একটি জমা দেওয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (সুপ্রা) উপরোক্ত সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গে ছিল।

উল্লিখিত সিদ্ধান্তের পার্থক্য করার সময়, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছেন যে অফিসিয়াল লিকুইডেটর কোম্পানির লিকুইডেশনের রেকর্ডের ভিত্তিতে অগ্রসর হবেন এবং তাই, ইচ্ছুক ক্রেতার জন্য মালিকানা, দায়-দায়িত্ব ইত্যাদির বিষয়ে নিজেকে সন্তুষ্ট করতে হবে। স্থাবর সম্পত্তি যা তিনি ক্রয় করতে চেয়েছিলেন; এবং যে ক্রেতা এই ধরনের শর্তে সম্পত্তি ক্রয় করার পরে, সম্পত্তির ্মালিকানা বা বিবরণে ত্রুটির কারণে মূল্য হ্রাসের দাবি করতে পারে না।আদালত আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে আপিলকারী ফিনানশিয়াল কর্পোরেশন সম্পত্তি বিক্রি করার ক্ষেত্রে কোনও মালিকের অধিকার প্রয়োগ করছে এবং সম্পত্তিটি অফিসিয়াল লিকুইডেটর হিসাবে বিক্রি করছে না; এবং আদালতের আদেশের অধীনে সম্পত্তি বিক্রি করা অফিসিয়াল লিকুইডেটরের জন্য প্রযোজ্য নীতিগুলি কোনও ব্যক্তির নিজের মালিকানাধীন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।তদুপরি, আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে তাতে প্রতিবাদী প্রয়োজনীয় সমস্ত অনুসন্ধান করেছেন এবং কর্পোরেশনই বিক্রয়ের জন্য দেওয়া সম্পত্তির ন্যায্য বিবরণ দিতে ব্যর্থ হয়েছে।আদালত, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ করেছেঃ

> "২৩। আমাদের মতে, আপিলকারীদের বিজ্ঞাপনের ৫ নম্বর ধারার সুবিধা দেওয়া যাবে না।আপিলকারী কর্পোরেশনকে তার নিজের ভুলের সুযোগ নিতে দেওয়া যাবে না।ধারা ৫ নিঃসন্দেহে আমানতের অর্থ বাজেয়াপ্ত করার অনুমতি দেয়।তবে এটি কেবল তখনই হতে পারে যদি নিলাম-ক্রেতা বিক্রয়ের শর্তগুলি মেনে চলতে ব্যর্থ হয়।আমাদের মতে, প্রতিবাদী বিক্রয়ের শর্তাবলী মেনে চলতে ব্যর্থ হননি।বরং, আপিলকারী কর্পোরেশনই অন্যায় কাজ করেছে এবং নিজের ভুলের সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করছে। "
>
> "২৪। উপরোক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা বিবেচিত অভিমত পোষণ করি যে আপিলকারী কর্পোরেশনকে সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর ৫৫ ধারার উপর নির্ভর করার অনুমতি দেওয়া যাবে

না।আপিলকারী কর্পোরেশন সম্পত্তিতে স্বাধীন ৩ "করম" উত্তরণের অস্তিত্ব না থাকার বিষয়ে বস্তুগত ত্রুটি প্রতিবাদীর কাছে প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়।

অতএব, আপিলকারী কর্পোরেশন সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর ৫৫ (১) (ক) এবং (খ) ধারা স্পষ্টভাবে লঙ্ঘন করে কাজ করেছে।

* * * * * * * *

"২৭। ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বনাম অফিসিয়াল লিকুইডেটর [(১৯৯৪) ১ এসসিসি ৫৭৫] মামলায় আপিলকারীদের আইনজীবী দ্বারা এই আদালতের রায়ের উপর যে নির্ভরতা রাখা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা করা হয়েছে।উপরোক্ত রায়টি আদালতের আদেশে অফিসিয়াল লিকুইডেটর দ্বারা লিকুইডেশনে কোনও সংস্থার সম্পত্তি এবং সম্পদ বিক্রির সাথে সম্পর্কিত।অতএব এটি লক্ষ্য করা যায় যে অফিসিয়াল লিকুইডেটর বিক্রি হওয়া সম্পত্তির ক্ষেত্রে কোনও গ্যারান্টি বা ওয়ারেন্টি রাখতে পারে না এবং রাখে না।কারণ লিকুইডেশনে কোম্পানির রেকর্ড যা দেখায় তার ভিত্তিতে অফিসিয়াল লিকুইডেটর এগিয়ে যায়।অতএব, ইচ্ছাকৃত ক্রেতার পক্ষে তিনি যে স্থাবর সম্পত্তি কেনার প্রস্তাব দিয়েছেন তার মালিকানা এবং প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি সম্পর্কে সমস্ত দিক থেকে নিজেকে সন্তুষ্ট করা উচিত।এই পরিস্থিতিতে এটি ধরে নেওয়া হয় যে ক্রেতা এই জাতীয় শর্তে সম্পত্তি কেনার পরে সম্পত্তির মালিকানা বা বর্ণনায় ত্রুটির ভিত্তিতে দামে হ্রাস দাবি করতে পারবেন না।

২৮. রায়টি স্পষ্টভাবে নিম্নলিখিতভাবে অব্যাহত রয়েছেঃ (অফিসিয়াল লিকুইডেটর মামলা [(১৯৯৪) ১ এসসিসি ৫৭৫], এসসিসি পৃষ্ঠা ৫৮৪, অনুচ্ছেদ ১৪)

"১৪। অফিসিয়াল লিকুইডেটর আদালতের আদেশে কোনও সংস্থার সম্পত্তি লিকুইডেশনে বিক্রি করার মামলাটি কোনও ব্যক্তির নিজের মালিকানাধীন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করার মামলা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।"উপরোক্ত পর্যবেক্ষণ কর্পোরেশনের জন্য স্পষ্টভাবে প্রযোজ্য হবে কারণ এটি সম্পত্তি বিক্রি করার ক্ষেত্রে মালিকের অধিকার প্রয়োগ করছে।আপিলকারী কর্পোরেশন অফিসিয়াল লিকুইডেটর হিসাবে সম্পত্তিটি বিক্রি করছে না।

১৮.১। স্পষ্টতই, হরিয়ানা ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন (সুপ্রা) কর্পোরেশন দ্বারা বিক্রয়ের একটি মামলা ছিল, যা একটি ওএল দ্বারা বিক্রয় থেকে আলাদা ছিল। এতে, ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার (সুপ্রা) সিদ্ধান্তের প্রয়োগযোগ্যতা উল্লেখ করে, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে ওএল বিক্রি করা সম্পত্তির ক্ষেত্রে কোনও গ্যারান্টি বা ওয়্যারেন্টি রাখবে না কারণ তিনি লিকইডেস(ন যাওয়া কোম্পানির রেকর্ডের ভিত্তিতে এগিয়ে যাবেন এবং তাই, ইচ্ছুক ক্রেতাকে মালিকানা, দায়বদ্ধতা ইত্যাদি সম্পর্কে সমস্ত ক্ষেত্রে নিজেকে সন্তুষ্ট করতে হবে। (ক) ক্রয়যোগ্য স্থাবর সম্পত্তির মালিক; এবং এইরূপ ক্রেতা, উক্ত শর্তে সম্পত্তি ক্রয়ের পর, সম্পত্তির স্বত্ব বা বর্ণনায় ত্রুটির কারণে মূল্য হ্রাস দাবি করতে পারবেন না.উক্ত সিদ্ধান্তটি কোনও সাধারণ প্রস্তাবের জন্য একটি কর্তৃপক্ষ হিসাবে পড়া যায় না কারণ সরকারী লিকুইডেটর, লিকুইডেশনে কোম্পানির সম্পদ বিক্রয় করার সময়, বিক্রয় নোটিশে মৌলিক শর্তাবলীর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত।

১৯। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল চন্ডীগড় প্রশাসন (সুপ্রা)-এ, এই আদালত প্রতিবাদীদের ভোক্তাদের অভিযোগ নিয়ে কাজ প্রতিবাদীগনের যে আবেদনকারী বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিলামের মাধ্যমে আবাসিক এবং বাণিজ্যিক সাইটগুলিতে মৌলিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানে ব্যর্থ হওয়ার জন্য প্রিমিয়াম বা বার্ষিক ভাড়ার বাকি দাবি প্রতিবাদীগনার আইনগতভাবে অধিকারী ছিলেন না।বিদ্যমান সাইটগুলির জনসাধারণের নিলামের প্রসঙ্গে ক্রেতা ভোক্তা না হওয়ায় এই আদালত আপিলের অনুমতি দেয়।তা সত্ত্বেও, নিলামের ক্ষেত্রে "যেখানে যেমন আছে ভিত্তি" অনুসারে এইভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিলঃ -

"১৯..... সাইটগুলির একটি পাবলিক নিলামে, অবস্থানটি সম্পূর্ণ ভিন্ন।আগ্রহী ব্যক্তি প্রস্তাবিত সাইটগুলি পরিদর্শন করতে পারেন এবং সেই সাইটটি বেছে নিতে পারেন যা তিনি অর্জন করতে চান এবং কেবলমাত্র সেই সাইটের ক্ষেত্রে নিলামে অংশ নিতে চান।নিলামে দরপত্র দেওয়ার আগে, তিনি সাইটের অবস্থা এবং পরিস্থিতি জানেন বা নিশ্চিত করার মতো অবস্থানে আছেন।তিনি সুযোগ-সুবিধার অস্তিত্ব বা অভাব সম্পর্কে জানেন।নিলামটি "যেমন আছে-যেখানে আছে" ভিত্তিতে হয়।এই ধরনের জ্ঞান নিয়ে, তিনি নিলামে অংশ নেন এবং একটি নির্দিষ্ট দর দেন।তাকে একটি নির্দিষ্ট মূল্য দিতে হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই।যখন নিলাম করা সাইটগুলি বিদ্যমান সাইট, সুবিধা সম্পর্কিত কোনও

আশ্বাস/প্রতিনিধিত্ব ছাড়াই, পরিষেবার অভাব বা পরিষেবা অস্বীকার করার কোনও প্রশ্নই আসে না।যেখানে দরদাতার সাইট এবং মূল্যের ক্ষেত্রে পছন্দ এবং বিকল্প থাকে এবং যখন কোনও সুবিধা বা সুবিধার কোনও নিশ্চয়তা থাকে না, তখন সাইটের মালিকের পরিষেবা সরবরাহকারী হওয়ার প্রশ্নটি এলডিএ [১৯৯৪) ১এসসিসি ২৪৩] বা বলবীর সিং [(২০০৪) ৫ এসসিসি ৬৫] এ বর্ণিত পরীক্ষাগুলি প্রয়োগ করেও ওঠে না।

২০। যেখানে কোনও নির্দিষ্ট বা বিশেষ সুযোগ-সুবিধার নিশ্চয়তা ছাড়াই একটি পাবলিক নিলাম হয় এবং সম্ভাব্য ক্রেতা/ইজারা গ্রহীতা সাইটটি পরীক্ষা করার সুযোগ পেয়ে নিলামে অংশ নেয়, সেখানে নিলামে দরপত্রটি সাইটের বিদ্যমান পরিস্থিতি, অবস্থান এবং অবস্থার কথা মাথায় রেখে করা হয়।

যদি সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়, তাহলে তিনি আরও বেশি অর্থের প্রস্তাব দেবেন।যদি কোনও সুযোগ-সুবিধা না থাকে, বা সাইটটি যদি কোনও অসুবিধায় ভোগে, তবে তিনি কম পরিমাণ অফার করবেন, বা নিলামে অংশ নেবেন না।একবার চোখ খোলা রেখে, কোনও ব্যক্তি নিলামে অংশ নিলে, তারপরে তাকে বলতে পারবেন না যে তিনি মূল্য/প্রিমিয়ামের ভারসাম্য বা বিলম্বিত অর্থ প্রদানের জন্য নির্ধারিত সুদ বা স্থল ভাড়া পরিশোধ করবেন না, কারণ সাইটটি কিছু অসুবিধায় ভুগছে বা সুযোগ-সুবিধা সরবরাহ করা হয় না।

১৯.১। নিলামে বিক্রি হওয়া সম্পত্তিতে মৌলিক সুযোগ-সুবিধা না থাকার অভিযোগ সম্পর্কিত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল চন্ডীগড় প্রশাসনের উপরোক্ত মামলাটির বর্তমান মামলার তথ্যের সাথে কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই।

২০। পাঞ্জাব নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (সুপ্রা) ক্ষেত্রে, নিলামের মাধ্যমে বাণিজ্যিক প্লট বরাদ্দ গ্রহণের পরে কিস্তি পরিশোধে বিলম্বের কারণে সুদ, দন্ডমূলক সুদ এবং জরিমানা আরোপ করা ছিল বিতর্কের মূল বিষয়।আদালত বলেছিল যে ক্রেতারা নিলামের নোটিশ এবং বরাদ্দ পত্রের শর্ত সাপেক্ষে বাণিজ্যিক প্লটগুলি গ্রহণ করে এই ধরনের সুদ দিতে দায়বদ্ধ হবে, অন্য বিষয়গুলির মধ্যে, নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ করেঃ-

"১৭..... আমরা পুনরাবৃত্তি করতে পারি যে একটি পাবলিক নিলামে বাণিজ্যিক প্লটগুলির প্রস্তাব গ্রহণ করার পরে একটি সুপারইম্পোজড শর্ত অর্থাৎ। "যেমন আছে তেমন" ভিত্তিতে এবং অর্থ প্রদানের জন্য কিস্তির সুবিধা সহ বরাদ্দ পত্রের শর্তাবলী গ্রহণ করার পরে, প্রতিবাদীগন বলতে পারবেন না যে তারা নিলামের বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলী এবং সেইসাথে বরাদ্দ পত্রের শর্তাবলী দ্বারা আবদ্ধ নয়।তথ্যের ভিত্তিতেও, আমরা দেখেছি যে এই সুবিধাগুলি সরবরাহ করতে পুডার পক্ষ থেকে কোনও অতিরিক্ত বিলম্ব হয়নি। "

২০.১। আবার, পাঞ্জাব আরবান প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটির পূর্বোক্ত মামলা, যেখানে কিস্তির বিলম্বের কারণে শাস্তিমূলক সুদ এবং জরিমানা আরোপ করা হয়েছিল, বর্তমান মামলার ঘটনাগুলির সাথে কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই।

২১। আহমেদাবাদ পৌর কর্পোরেশনের (সুপ্রা) এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর প্রতিবাদীদ্বন্দ্বী প্রতিবাদীগন এবং সমর্থনকারী প্রতিবাদীগনও নির্ভর করেছেন।এর মধ্যে, ১৯৪৯ সালে দেউলিয়া প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পরে, প্রশ্নে থাকা সম্পত্তি নিলামে তোলা হয়েছিল এবং ১৯৫৪ সালে উত্তরদাতা-ক্রেতা দ্বারা কেনা হয়েছিল।১৯৪৯-৫০ থেকে ১৯৫৩-১৯৫৫সালের বকেয়া পৌর কর প্রদান করা হয়নি বলে এটি পৌর কর্পোরেশন দ্বারা সংযুক্ত করা হয়েছিল, যার ফলে উত্তরদাতা-ক্রেতা ঘোষণার জন্য মামলা দায়ের করতে বাধ্য হন।গুজরাট হাইকোর্টের বিভাগীয় বেঞ্চ বলেছিল যে প্রতিবাদী সম্পত্তির মালিক এবং বকেয়া আদায়ের অভিযোগ বলবৎযোগ্য নয়, যা এই আদালতে কর্পোরেশন দ্বারা চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল।১৮৮২ সালের আইনের ১০০ ধারা উল্লেখ করে বলা হয়, হস্তান্তর গ্রহীতার হাতে থাকা কোনও সম্পত্তির বিরুদ্ধে নোটিশ অফ চার্জ ব্যতীত বিবেচনার জন্য কোনও চার্জ প্রয়োগযোগ্য হবে না, যেখানে অন্যথায় আইন দ্বারা বিধান করা হয়েছে।আদালত, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি করেছেঃ -

"৪। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই ধারায় বলা হয়েছে যে, হস্তান্তর গ্রহীতার হাতে থাকা কোনও সম্পত্তির বিরুদ্ধে চার্জ নোটিশ ছাড়াই বিবেচনার জন্য কোনও চার্জ প্রয়োগযোগ্য নয়, যেখানে এটি আপাতত বলবৎ থাকা কোনও আইন দ্বারা অন্যথায় স্পষ্টভাবে সরবরাহ করা হয়।আইনের সঞ্চয় বিধানটি অবশ্যই হস্তান্তরকারীর হাতে সম্পত্তির বিরুদ্ধে মূল্যের জন্য মূল্যের বিরুদ্ধে চার্জ প্রয়োগের জন্য স্পষ্টভাবে সরবরাহ করতে হবে এবং কেবল চার্জ তৈরি করবে না।

* * * * * * * *

১১. এখন যে পরিস্থিতিগুলি একটি কাল্পনিক কথাসাহিত্যের মাধ্যমে কোনও পক্ষকে নোটিশ আরোপ করে, তার ভিত্তিতে, কোনও ব্যক্তির কী করা উচিত তা অনুসন্ধান বা অনুসন্ধান করা বা তার গুরুতর অবহেলার উপর ভিত্তি করে।নোটিশের এই অনুমান সাধারণত গঠনমূলক বিজ্ঞপ্তি হিসাবে পরিচিত।

ন্যায়সঙ্গতভাবে উদ্ভূত হলেও নোটিশটির এই অনুমান এখন আমাদের বিধির একটি অংশ এবং আমাদের এটিকে সেভাবেই ব্যাখ্যা করতে হবে।ইচ্ছাকৃতভাবে বিরত থাকা সচেতন বা ইচ্ছাকৃতভাবে বিরত থাকার পরামর্শ দেয় এবং গুরুতর অবহেলা উচ্চ মাত্রার অবহেলার ইঙ্গিত দেয়।অবহেলা সাধারণত এই ধরনের যুক্তিসঙ্গত যত্ন নেওয়ার একটি বাদ হিসাবে বোঝা হয় কারণ পরিস্থিতিতে সাধারণ বিচক্ষণতার একজন ব্যক্তির কর্তব্য।অন্য কথায়, এমন কিছু করা একটি বাদ দেওয়া যা একজন যুক্তিবাদী মানুষ বিবেচনা করে পরিচালিত করে যা সাধারণত মানবিক বিষয়গুলির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে বা এমন কিছু করে যা সাধারণত একজন বিচক্ষণ এবং যুক্তিবাদী মানুষ করবেন না।ইচ্ছাকৃতভাবে বিরত থাকা বা গুরুতর অবহেলা এবং অতএব, এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা গঠনমূলক নোটিশের প্রশ্নটি সাধারণত সত্যের প্রশ্ন বা সত্য এবং আইনের সর্বোত্তম মিশ্র প্রশ্ন যা প্রাথমিকভাবে প্রতিটি মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে এবং সরাসরি তিনটি ব্যাখ্যার মধ্যে পড়ে এমন মামলাগুলি ব্যতীত, কোনও নমনীয় নিয়মকে সমস্ত সম্ভাব্য আকস্মিকতা আচ্ছাদন করার জন্য সরল-জ্যাকেট হিসাবে পরিবেশন করা যায় না।বর্তমানের মতো পরিস্থিতিতে যে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তা হ 'ল ক্রেতার প্রাপ্তির উপায় ছিল কিনা এবং বিচক্ষণ সাবধানতার সাথে চার্জ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারে কিনা তা নয়, তবে তা না করে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে বিরত ছিলেন বা গুরুতর অবহেলার সাথে কাজ করেছিলেন কিনা।যুক্তিসঙ্গত বিচক্ষণ ব্যক্তির আচরণের উপর নির্ভর করে একটি প্রশ্ন হওয়ায়, আদালতগুলিকে ভারতীয় অবস্থার পটভূমিতে এটি বিবেচনা করতে হবে।অতএব, ভারতের আদালতগুলির ইংরেজ নজিরগুলির কাছ থেকে সাবধান ও সতর্ক হওয়া উচিত যা অন্ধভাবে বা খুব সহজেই অনুসরণ করা উচিত নয়।

২১.১। আহমেদাবাদ পৌর কর্পোরেশনের পূর্বোক্ত মামলায়, আলোচনা শুরু করার সময়, এই আদালতও পর্যবেক্ষণ করেছে, প্রতিবাদী নং ২, যে 'নিলাম বিক্রয়ের ক্রেতা স্বত্বের সমস্ত ত্রুটি সাপেক্ষে সম্পত্তি গ্রহণ করে এবং ক্যাভিট এমপটারের মতবাদ (ক্রেতাকে সচেতন হতে দিন) এই ধরনের ক্রেতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য' কিন্তু এরপরে, আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে রায়-দেনাদারের বিক্রি হওয়া সম্পত্তিতে কোনও বিক্রয়যোগ্য স্বার্থ নেই যেমন সিভিল প্রসিডিউর কোডের অর্ডার XXI রুল ৯১ দ্বারা বিবেচিত, তবে এটি আলাদা ছিল এবং এই মতবাদের আওতাভুক্ত ছিল না।এই ধরনের পর্যবেক্ষণ আপিলকারীর মামলায় সমর্থন দেয় না যাতে বিক্রয়ের শর্তাবলীতে উল্লেখযোগ্য ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও নিলাম ক্রেতার উপর পুরো বোঝা স্থানান্তরিত করা যায়।

২২। আল চ্যাম্পদানি লিমিটেড (সুপ্রা) মামলায়, আপিলকারী কোম্পানির সম্পদ অবলুপ্তির অধীনে কিনেছিলেন এবং পরবর্তীকালে সম্পত্তি করের বকেয়া পরিশোধের জন্য পৌরসভা কর্তৃক নোটিশ জারি করা হয়েছিল।বিক্রয় নিশ্চিত হওয়ার তারিখের পরে আপিলকারী কেবল সম্পত্তি করের জন্য দায়বদ্ধ হবেন এই প্রার্থনার সাথে একটি চেম্বার সমন নেওয়ার পরে, আবেদনটি এই ভিত্তিতে খারিজ করা হয়েছিল যে প্রস্তাব দেওয়ার আগে সম্পদের সাথে সংযুক্ত দায়বদ্ধতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করা ক্রেতার পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিল।বিভাগীয় বেঞ্চের তরফে অন্তর্বর্তী আদালতের আবেদন খারিজ করে দেওয়া হয়।এই আদালতের কাছে আপিলে বলা হয়েছিল যে কোম্পানি আইনের প্রাসঙ্গিক বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে পৌর কর সম্পর্কিত বকেয়া সম্পত্তির উপর কোনও বোঝা বা চার্জ তৈরি করে না এবং এটি ব্যক্তিগত দায় হিসাবে বিবেচিত হয়।এই আদালত, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ এবং রায় দিয়েছেঃ -

"১০। উক্ত আইনের বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে পৌর করের সাথে সম্পর্কিত বকেয়া সম্পত্তির উপর কোনও বোঝা তৈরি করে না।এটি কোনও চার্জ তৈরি করে না।এটি একটি ব্যক্তিগত দায়িত্ব বলে মনে করা হয়।পূর্বোক্ত ভিত্তিতে, আমাদের বিক্রয়ের শর্তাবলী বুঝতে হবে.....

* * * * * * * *

১২। বিক্রয়ের অবশ্যই শর্তাবলী সম্পূর্ণরূপে পড়তে হবে।একে একটি উদ্দেশ্যমূলক অর্থ দিতে হবে।"স্থাবর সম্পত্তি" শব্দটির সাথে সম্পর্কিত "দায়বদ্ধতা" শব্দটির একটি স্বতন্ত্র অর্থ রয়েছে।এটি সাধারণত একটি সাধারণ এবং/অথবা অভিধানের অর্থ বরাদ্দ করা যায় না।

* * * * * * * *

১৫। প্রতিবাদী পৌরসভা একটি অনিরাপদ ঋণদাতা ছিল।সেই ক্ষমতাতে এটি কোনও সাধারণ অনিরাপদ ঋণদাতার চেয়ে উচ্চতর অবস্থানে দাঁড়াতে পারে না যাকে বিক্রির আয় থেকে তাদের বকেয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে একইভাবে অবস্থিত অন্য সকলের সাথে সারিতে দাঁড়াতে হবে।

১৬। কোম্পানি আইন বা অন্য কোনও আইন ক্রেতার উপর সংস্থাগুলির দায়বদ্ধতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য কোনও অতিরিক্ত বাধ্যবাধকতা আরোপ করে না যা তাদের মূল্যকে বাধা দেবে।

* * * * * * * *

* * *১৮. আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে বোম্বাই প্রাদেশিক পৌর কর্পোরেশন আইনের ১৪১ ধারায় সম্পত্তি করগুলি যে ভিত্তিতে তাদের মূল্যায়ন করা হয় তার ভিত্তিতে প্রথম চার্জ হিসাবে সরবরাহ করা হয়েছে।বিষয়টির সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে, সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১০০ ধারাটি সেখানে আহ্বান করতে সক্ষম বলে মনে করা হয়েছিল, যা নিম্নরূপঃ

"১০০। চার্জ। - যেক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির স্থাবর সম্পত্তি পক্ষগণের কাজ বা আইন পরিচালনার মাধ্যমে অন্য ব্যক্তিকে অর্থ প্রদানের জন্য জামানত তৈরি করা হয় এবং লেনদেনটি বন্ধকের সমতুল্য হয় না, সেক্ষেত্রে পরবর্তী ব্যক্তির সম্পত্তির উপর দায়ভার রয়েছে বলে বলা হয় এবং সাধারণ বন্ধকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য পূর্ববর্তী সমস্ত বিধান, যতদূর সম্ভব, এই ধরনের দায়ে প্রযোজ্য হবে। এই ধারার কোন কিছুই ট্রাস্টি সম্পত্তির উপর ট্রাস্টি কর্তৃক তার ট্রাস্ট সম্পাদনের জন্য যথাযথভাবে ব্যয়িত খরচের জন্য দায়ভারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, এবং আপাততঃ বলবৎ কোন আইন দ্বারা অন্যরূপ স্পষ্টভাবে বিধান করা ব্যতীত, যার নিকট উক্ত সম্পত্তি বিবেচনার জন্য এবং অভিযোগ সম্পর্কে নোটিশ প্রদান ব্যতিরেকে হস্তান্তর করা হয়েছে তার হাতে থাকা কোন সম্পত্তির বিরুদ্ধে কোন চার্জ প্রয়োগ করা হবে না।"সুতরাং, এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ বা বিতর্ক থাকতে পারে না যে আইনের কোনও বিধানে হস্তান্তরকারীর হাতে থাকা সম্পত্তির বিরুদ্ধে মূল্যের জন্য কোনও অভিযোগ কার্যকর করার জন্য স্পষ্টভাবে ব্যবস্থা করা উচিত এবং কেবল অভিযোগ তৈরি করা উচিত নয়।"

২৩। আহমেদাবাদ মিউনিসিপাল কর্পোরেশন এবং আল চ্যাম্পদানি লিমিটেডের ক্ষেত্রে উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলি বিক্রির তারিখের কারণে পৌরসভা করের বকেয়া প্রতি আদালতের বিক্রিতে সম্পত্তি নিলাম ক্রেতার দায় সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কিত ছিল, যা বিক্রি করা সম্পত্তির উপর বিধিবদ্ধ চার্জ এবং যার মধ্যে ক্রেতার কোনও নোটিশ ছিল না। ১৮৮২ সালের আইনের ১০০ ধারার দ্বিতীয় অংশের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের ভিত্তিতে, এই আদালত বলেছিল যে, নোটিশ ছাড়াই নিলাম ক্রেতাকে, বিক্রয়ের বা কোন শর্তাবলী বিধিবদ্ধ বিধানের অনুপস্থিতিতে, এই ধরনের বকেয়া জন্য দায়বদ্ধ করা যাবে না।প্রকৃতপক্ষে বর্তমান মামলার পরিস্থিতিতে, উপরোক্ত নীতিগুলি আবেদনকারীর মামলার বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে কাজ করে।

২৪। ১৮৮২ সালের আইনের ১০০ ধারা এবং আল চ্যাম্পদানি লিমিটেড (সুপ্রা) মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিবাদীগন পক্ষে যথাযথভাবে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, কোনও বিধিবদ্ধ বিধানের অভাবে, কোনও চার্জ না জানিয়ে নিলাম ক্রেতাকে লিকুইডেশন পরবর্তী সময়কালে প্রশ্নে করের বকেয়া জন্য দায়বদ্ধ করা যাবে না।এম পি এর বিধানাবলী। ১৯৫৬ সালের আইনটি সম্পত্তির উপর এমন কোনও দায়বদ্ধতা বা চার্জ তৈরি করছিল না যা সর্বকালের জন্য এবং সমস্ত পরিস্থিতিতে সম্পত্তির সাথে সংযুক্ত হবে এবং এগুলি এমন কোনও বাধা গঠন করে যা সম্পত্তির মূল্য হ্রাস করে।বিপরীতে, তারা কেবলমাত্র কোম্পানির সম্পদ "সংরক্ষণ, আদায় বা প্রাপ্তির" জন্য ব্যয় হিসাবে যোগ্যতা অর্জন করবে এবং এইভাবে, কোম্পানির সম্পদ বা তার মূল্য বিতরণের সময় অগ্রাধিকার এবং অন্য কোনও অর্থ প্রদানের আগে তা প্রদান করতে হবে।

২৫। বর্তমান ক্ষেত্রে আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় রয়ে গেছে যে প্রশ্নে থাকা সম্পত্তিটি নিঃসন্দেহে এম পি এর ধারা ১৮৫ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। ১৯৫৬ সালের আইন, যা স্পষ্টভাবে বিধান করে যে কোনও জমি বা বিল্ডিংয়ের উপর করের বিষয়ে কোনও ব্যক্তির কাছ থেকে প্রদেয় সমস্ত অর্থ উক্ত জমি বা বিল্ডিং এবং সেই জমি বা বিল্ডিংয়ের মধ্যে বা তার উপর পাওয়া যে কোনও অস্থাবর সম্পত্তির উপর প্রথম চার্জ হবে।সেখানে আরও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে মালিক নন এমন কোনও দখলকারীর কাছ থেকে এই জাতীয় কোনও করের বকেয়া আদায় করা যাবে না, যদি এই বকেয়া এমন সময়ের জন্য হয় যার সময় দখলদার দখলে ছিলেন না।এম পি এর উক্ত ধারা ১৮৫ এর অনস্বীকার্য ক্রিয়াকলাপের মুখে। প্রশ্নে সম্পত্তির উপর

১৯৫৬ সালের আইন, আমরা স্পষ্টভাবে মনে করি যে দরদাতা/ক্রেতা এই ধারণার ভিত্তিতে এগিয়ে যাওয়ার অধিকারী ছিলেন যে এম পি এর অধীনে এই জাতীয় করের কোনও বকেয়া থাকলেও ১৯৫৬ সালের আইন, একই তাঁর কাছ থেকে আদায়যোগ্য হবে না।

যদিও, পূর্বোক্ত হিসাবে, বর্তমান ক্ষেত্রে বিক্রয়ের গোপন শর্তাবলী এবং শর্তাবলী, বস্তুগত শর্তাবলীতে চাওয়া, কখনও কোনও ক্রেতাকে বাধা সংক্রান্ত অনুসন্ধান করতে বাধ্য করে না, তবে, এমনকি যদি এই ধরনের প্রয়োজনীয়তা ক্যাভিট এমপটারের সাধারণ নীতিগুলির উপর বিবেচনা করা হয়, এম পি এর উক্ত ধারা ১৮৫ এর রেফারেন্সের সাথে উপলব্ধ অন্যান্য অনুমানগুলি ১৯৫৬ সালের আইনকে উপেক্ষা করা যায় না।

২৬। আবেদনকারীর পক্ষে জমা দেওয়া অন্যান্য প্রাক-লিকুইডেশন ঋণদাতাদের প্রতি সম্ভাব্য কুসংস্কার সম্পর্কে যদি এই জাতীয় লিকুইডেশন পরবর্তী দায়বদ্ধতাগুলিকে অন্যান্য দায়বদ্ধতার চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়; এবং কোম্পানি আইনের ধারা ৫২৯ এ এবং ৫৩০ এর উল্লেখ কোনও প্রাসঙ্গিকতা বহন করে না এবং হস্তক্ষেপের জন্য কোনও মামলা তৈরি করে না।ধারা ৫২৯এ এবং ৫৩০-এ থাকা বিধানগুলি মূলত অগ্রাধিকারমূলক অর্থপ্রদানের সাথে সম্পর্কিত এবং এর মধ্যে নির্দিষ্ট বকেয়া/ঋণের শ্রেণীর সাথে সম্পর্কিত অগ্রাধিকারমূলক অর্থপ্রদানের সাথে সম্পর্কিত।যাইহোক, আপিলকারী ওএল দ্বারা যথাযথভাবে ব্যয় করা হয় এবং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রদান করতে হয় এমন ব্যয় এবং অবসানের ব্যয় প্রদানের পরে একই অর্থ প্রদানের প্রশ্ন উত্থাপিত হবে।পূর্বোক্ত হিসাবে, প্রতিবাদী নং-১ কে প্রদেয় কর প্রশ্নযুক্ত সময়কালে নিগম সরাসরি লিকুইডেসান ব্যয় এবং ব্যয়ের পরিমাণ হবে।

২৭। এই অবস্থানের কারণে, আমাদের দৃষ্টিতে, কোম্পানি আদালত এবং তারপরে হাইকোর্টের বিভাগীয় বেঞ্চ আপিলকারী ওএল-এর পক্ষ থেকে ভুলগুলি যথাযথভাবে চিহ্নিত করেছে এবং যথাযথভাবে ধরে নিয়েছে যে সম্পত্তি কর এবং জল করের কারণে দায়বদ্ধতা প্রতিবাদী নং। ১ আপিলকারী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত সীমা পর্যন্ত ওএল একটি পোস্ট-লিকুইডেশন হয়েছে।

বিক্রয় নোটিশে বাদ পড়ার পরিপ্রেক্ষিতে এবং তারপরে, ১৯৫৯ সালের বিধি ৩৩৮-এর কার্যকারিতার পরিপ্রেক্ষিতে, ওএল এর দায়বদ্ধতা, যা নির্বাহের জন্য বাধ্য ছিল।

২৮। ভিন্ন কথায়, ১৯৫৯ সালের বিধির উক্ত ৩৩৮ নং বিধির কার্যকারিতা সম্পর্কে, আমরা হাইকোর্টের যুক্তি গ্রহণ করতে আগ্রহী যে, বর্তমান মামলার ঘটনাবলী এবং পরিস্থিতিতে, বিক্রয় নিশ্চিত হওয়ার তারিখ, অর্থাৎ, ০৪.০৭.২০০৩ পর্যন্ত সম্পত্তি কর এবং জল করের বকেয়া, "কোম্পানির সম্পদ সংরক্ষণ, আদায় বা অর্জনের জন্য ব্যয় হিসাবে যোগ্য হবে এবং এইভাবে, আবেদনকারী ও. এল. দ্বারা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রদান করতে হবে।

২৯। এখানে উপরে যা আলোচনা করা হয়েছে তার জন্য, আমরা দলগুলির পক্ষে বিদ্বান পরামর্শদাতাদের দ্বারা উদ্ধৃত অন্যান্য সিদ্ধান্তগুলিকে প্রশস্ত করার প্রয়োজন খুঁজে পাই না। পূর্বোক্ত হিসাবে, বর্তমান মামলায় বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলীতে অস্পষ্টতা এবং বাদ দেওয়া স্পষ্টতই এই অবস্থানের দিকে পরিচালিত করে যে উচ্চ আদালত কর্তৃক গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গি কোনও হস্তক্ষেপের আহ্বান জানায় না।

৩০। তদনুসারে, এবং উপরিল্লিখিত কারনে, এই আপিলগুলি প্রমানে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তাই খারিজ করা হল। কোন খরচ প্রদান করা হল না।

জে. ––––––––––––– (দীনেশ মহেশ্বরী)

জে. ----------(অনিরুদ্ধ বোস)

নতুন দিল্লি ; মে ০৪, ২০২৩।

“The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation”.